

Journal Officiel de la République Tunisienne



traduction française

Vendredi 26 - Mardi 30 juillet 1985

128^e année

N° 56

Sommaire

lois

Loi n° 85-72 du 20 juillet 1985 relative à la tutelle et aux obligations mises à la charge des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dans lesquelles l'Etat et les collectivités publiques locales détiennent une participation en capital	958
Loi n° 85-73 du 20 juillet 1985 relative aux marchés des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques locales détiennent directement ou indirectement une participation au capital	961
Loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités publiques locales et des entreprises publiques et à la création d'une Cour de discipline financière	963
Loi n° 85-75 du 20 juillet 1985 relative au régime applicable aux personnels de la coopération technique	965

décrets, arrêtés

Premier ministre

(Banque Centrale de Tunisie)

Décret n° 85-917 du 18 juillet 1985 portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la Banque Centrale de Tunisie en date du 26 avril 1985 relative à l'émission d'un emprunt à long terme	965
Décret n° 85-918 du 18 juillet 1985 portant approbation d'une convention conclue entre le ministre des finances et le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie relative à l'émission d'un emprunt à long terme	966

Ministère des affaires étrangères

Nomination d'un consul général	966
--------------------------------------	-----

Ministère de l'intérieur

Tableau parcellaire	966
---------------------------	-----

Ministère de l'économie nationale

Arrêtés du ministre de l'économie nationale du 13 juillet 1985 relatifs à des permis de recherche	967
---	-----

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Nomination d'un doyen de faculté	969
--	-----

Ministère de la jeunesse et des sports

Situation administrative d'un directeur	969
---	-----

avis et communications

Ministère de l'économie nationale

Avis aux importateurs et aux exportateurs	969
---	-----

Ministère des finances

Avis de change n° 1	981
---------------------------	-----

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Avis de vacance d'emplois fonctionnels	983
--	-----

Ministère des affaires sociales

Avis de vacance d'emplois fonctionnels	984
--	-----

lois

Loi n° 85-72 du 20 juillet 1985 relative à la tutelle et aux obligations mises à la charge des établissements publics à caractère industriel et commercial, et des sociétés dans lesquelles l'Etat et les collectivités publiques locales détiennent une participation en capital (1).

Au nom du Peuple;

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

La Chambre des députés ayant adopté

Promulguons la loi dont la teneur suit :

TITRE I. — DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. — Les établissements publics à caractère industriel et commercial et les sociétés dont le capital est détenu par l'Etat ou par une collectivité publique locale à raison de 34% au moins et appelés dans ce qui suit : « Entreprises-mères », sont soumis respectivement à la tutelle directe de l'Etat ou de la collectivité publique locale.

Sont appelées des entreprises filiales, les entreprises autres que celles visées à l'alinéa premier ci-dessus, et dont le capital social est détenu à plus de 50% :

(1) Travaux préparatoires

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 16 juillet 1985.

— soit conjointement par l'Etat, les collectivités publiques locales ou les entreprises mères;

— soit exclusivement ou conjointement par une ou plusieurs entreprises-mères;

Ces entreprises filiales sont soumises à la tutelle de l'organisme qui aura été désigné par l'ensemble des participants au capital à l'issue d'un vote à la majorité simple des actions détenues.

A défaut de majorité, la tutelle sera exercée par l'entreprise-mère dont la participation au capital est la plus élevée.

TITRE II

DES ADMINISTRATEURS ET DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Section 1 : Des administrateurs

Art. 2. — Il est réservé à l'Etat, aux collectivités publiques locales et aux entreprises-mères, au sein des conseils d'administration des entreprises auxquelles ils participent un nombre de siège proportionnel à leurs participations respectives.

Art. 3. — Dans la mesure où les lois spécifiques à certaines sociétés ne prévoient pas de dispositions particulières en ce qui concerne le mode de désignation des représentants de l'Etat aux conseils d'administration, et la durée de leur mandat, les représentants de l'Etat sont nommés par arrêté du ministre de tutelle, ceux des collectivités publiques locales sont nommés par le président de la collectivité publique locale après avis de son organe délibérant.

Les représentants des entreprises-mères au sein des conseils d'administration des entreprises filiales sont nommés par décision du chef de l'entreprise-mère après avis de son conseil d'administration.

Art. 4. — Les représentants de l'Etat, de la collectivité publique locale ou de l'entreprise-mère sont choisis en raison de leur profil et de leur expérience, soit parmi les agents publics en activité depuis au moins trois ans ou en retraite, soit parmi les personnalités de nationalité tunisienne ayant exercé une charge publique.

Ces représentants doivent avoir au moins 30 ans d'âge.

Art. 5. — Sous réserve des dispositions de l'article 3 de la présente loi le mandat des représentants de l'Etat, de la collectivité publique locale ou de l'entreprise-mère a la même durée que celui des autres administrateurs. Il peut être renouvelé.

Les postes réservés à l'Etat, à la collectivité locale ou à l'entreprise-mère dans un même conseil d'administration sont soumis au renouvellement dans les mêmes conditions que ceux attribués aux autres administrateurs.

Art. 6. — Les représentants de l'Etat, de la collectivité publique locale ou de l'entreprise-mère siègent au conseil d'administration avec les mêmes droits et les mêmes pouvoirs que les autres administrateurs tant à l'égard de la société qu'à l'égard des tiers. Ils votent individuellement.

Art. 7. — Les représentants de l'Etat, de la collectivité publique locale ou de l'entreprise-mère sont dispensés de fournir un cautionnement. Ils ne peuvent pas être personnellement actionnaires.

Par dérogation aux dispositions de l'article 75 du code du commerce, l'Etat et les collectivités publiques locales sont dispensés de l'obligation de déposer des actions de garantie auprès des entreprises dans lesquelles ils sont représentés au conseil d'administration.

Art. 8. — Les responsabilités civiles qui résultent de l'exercice du mandat de ces représentants, incombent à l'Etat, à la collectivité publique locale ou à l'entreprise-mère.

Les responsabilités pénales sont encourues par les administrateurs personnellement.

Art. 9. — Le fait de représenter l'Etat, une collectivité publique locale ou une entreprise-mère dans l'une des entreprises visées à l'article 1er de la présente loi ne constitue pas une prise d'intérêt directe ou indirecte au sens de l'article 97 du code pénal et de l'article 11 du décret du 1er janvier 1953 portant code des mines.

Art. 10. — Il est interdit à un agent public, ayant représenté l'Etat, une collectivité publique locale ou une entreprise-mère d'entrer à un titre quelconque au service de la société concernée avant l'expiration du délai de trois ans à compter du jour où il aura cessé ses fonctions de représentant, sauf autorisation spéciale du chef de l'administration, de la collectivité publique locale ou de l'entreprise-mère.

Les infractions aux dispositions du présent article, sont punies d'une amende de 100 dinars à 10.000 dinars et d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

Sont passibles des mêmes peines les dirigeants de la société concernée en tant que complices.

Section 2 : Du conseil d'administration

Art. 11. — Les conseils d'administration des entreprises visées à l'article premier de la présente loi ont d'une façon générale les attributions prévues par le code du commerce. Ils définissent la politique générale de l'entreprise, et prennent toute mesure s'inscrivant dans le cadre de cette politique.

Ils sont chargés notamment de :

- arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement, et le schéma de financement de ce dernier;
- arrêter les bilans et les comptes de gestion et de résultat;

- fixer le statut du personnel et son régime de rémunération;
- approuver, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les marchés passés par l'entreprise.

— établir en collaboration avec l'autorité de tutelle, les contrats-programmes, et suivre leur exécution.

Art. 12. — Les conseils d'administration des entreprises visées à l'article premier de la présente loi doivent se réunir au moins une fois tous les trois mois pour délibérer des questions les concernant et figurant à un ordre du jour précis, communiqué au moins dix jours à l'avance à tous les membres du conseil, aux contrôleurs financiers et technique ainsi qu'à l'autorité de tutelle.

Cet ordre du jour doit être accompagné des documents devant être examinés lors de la réunion du conseil d'administration.

TITRE III

DU MANDATAIRE SPECIAL

Art. 13. — L'Etat, la collectivité publique locale, ou l'entreprise-mère sont représentés aux assemblées générales, par des mandataires spéciaux.

Les mandataire spécial a pour mission de défendre les intérêts de son mandant tant pour les décisions ordinaires, que pour les décisions extraordinaires relevant de l'assemblée générale.

Le mandataire spécial est obligatoirement choisi parmi les agents publics en activité ayant au moins 5 ans de service.

La nomination en qualité de mandataire spécial dans une entreprise, est incompatible avec celle d'administrateur ou de directeur général de l'entreprise.

Le mandataire spécial représentant l'Etat est nommé et relevé de ses fonctions par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de tutelle.

Le mandataire spécial représentant une collectivité publique locale est nommé et relevé de ses fonctions par le président de la collectivité publique locale après consultation de son organe délibérant.

Le mandataire spécial représentant une entreprise-mère est nommé et relevé de ses fonctions par décision du chef de l'entreprise-mère après consultation de son conseil d'administration.

TITRE IV

DES CONTROLEURS FINANCIERS ET CONTROLEURS TECHNIQUES

Art. 14. — Il est placé auprès des entreprises soumises à la tutelle de l'Etat au sens de l'article premier de la présente loi, des fonctionnaires en activité chargés d'exercer une mission de contrôle financier.

Les contrôleurs financiers sont nommés et relevés de leurs fonctions par arrêté du ministre des finances après avis du ministre de tutelle.

Art. 15. — Les contrôleurs financiers ont pour mission de veiller au respect des obligations mises à la charge de l'entreprise publique par la législation et la réglementation en vigueur ainsi qu'à la bonne application des directives données par les pouvoirs publics dans le cadre de l'exercice de la tutelle de l'Etat et des décisions prises par les organes délibérants des entreprises.

A cet effet, ils ont essentiellement pour mission de donner leurs avis sur les budgets de l'entreprise et les modifications qui y sont apportées, de suivre l'exécution de ces budgets et d'une façon générale, de contrôler toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement, une répercussion financière sur l'entreprise.

Le contrôleur financier vise certains actes, dépenses et recettes dont la liste est fixée par décret. Ce décret précise également les modalités d'exercice de ce visa.

Le contrôleur financier peut, pour l'exécution de sa mission, demander communication, ou prendre connaissance sur place de tous les documents ou livres.

L'entreprise est tenue de communiquer au contrôleur financier un double des situations financières périodiques établies par ses services.

Art. 16. — Le contrôleur financier doit informer périodiquement le ministre des finances, le ministre de tutelle et éventuellement l'entreprise-mère de l'évolution de la situation de l'entreprise.

Art. 17. — Le statut particulier du corps des contrôleurs financiers placés sous l'autorité du ministre des finances est fixé par décret.

Art. 18. — Des agents publics en activité peuvent être désignés pour exercer auprès des entreprises soumises à la tutelle directe de l'Etat, une mission de contrôle technique.

Cette mission peut, en cas de nécessité, être confiée à toute personne physique ou morale dont la compétence technique est notoirement reconnue.

Les contrôleurs techniques sont nommés et relevés de leurs fonctions par arrêté du ministre de tutelle.

Art. 19. — Les contrôleurs techniques ont principalement pour mission de veiller au respect des normes techniques de gestion. Ils s'assurent de l'utilisation rationnelle par l'entreprise des moyens de production ainsi que de la mise en place d'une politique de maintenance ayant pour objet de préserver de la manière la plus adéquate l'outil de production. Ils participent à l'évaluation de l'opportunité technique des projets d'investissement, à l'élaboration des cahiers des charges et à l'alignement des offres techniques.

Le visa du contrôleur technique est requis pour les opérations précitées.

Les contrôleurs techniques doivent participer à l'élaboration des budgets prévisionnels, des contrats-programmes et des plans d'action visant la réduction et la maîtrise des coûts de production. Ils sont appelés par la suite à en contrôler l'exécution.

Ils doivent contrôler l'existence d'un programme d'économie d'énergie, d'actualisation du fichier des immobilisations et des travaux d'inventaire.

Ils formulent à l'attention de la direction générale et du conseil d'administration de l'entreprise, toute proposition technique de nature à améliorer les performances de cette dernière, ainsi que son développement harmonieux.

Le contrôleur technique doit informer périodiquement l'autorité de tutelle qui l'a désigné, de la situation de l'entreprise.

Pour l'exercice de sa mission, le contrôleur technique peut demander communication ou prendre connaissance sur place de tous les documents techniques intéressant l'entreprise.

Art. 20. — Les contrôleurs financiers et techniques sont régulièrement convoqués aux séances du conseil d'administration et aux assemblées générales.

Art. 21. — Les collectivités publiques locales et les entreprises-mères chargées en application de l'article 1er de la présente loi de la tutelle des entreprises auxquelles elles participent, sont tenues de mettre en place, un système approprié permettant l'exercice effectif d'un contrôle financier et technique.

TITRE V DES OBLIGATIONS MISES A LA CHARGE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ET DES SOCIETES DANS LESQUELLES L'ETAT ET LES COLLECTIVITES PUBLIQUES LOCALES DETIENNENT UNE PARTICIPATION EN CAPITAL

Art. 22. — Les entreprises-mères et les entreprises filiales doivent communiquer à leurs autorités de tutelle, ainsi qu'à la

chambre des députés, aux ministères du plan et des finances les documents ci-après :

- les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration;
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement de l'investissement;
- les bilans et comptes de gestion et de résultat, et les documents qui leurs sont annexés;
- un état périodique de l'avancement de l'exécution du contrat-programme;
- un état des liquidités de l'entreprise arrêté à la fin de chaque mois.

Les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement, et le schéma de financement de l'investissement doivent être arrêtés chaque année avant le 1er septembre.

Les comptes prévisionnels doivent être approuvés par les départements de tutelle après avis des ministères du plan et des finances.

Le bilan et les comptes de gestion et de résultat doivent être arrêtés dans un délai ne pouvant dépasser 4 mois après la clôture de l'exercice.

Arrêtés à leurs échéances respectives, ces documents doivent être transmis à qui de droit dans un délai ne pouvant dépasser 15 jours.

L'autorité de tutelle dispose d'un délai de deux mois pour approuver les budgets de l'entreprise et formuler éventuellement des réserves sur les autres documents.

Le conseil d'administration sera informé, au plus tard lors de sa prochaine réunion, du contenu de ces réserves, et prendre, à cet effet les mesures qui s'imposent.

Art. 23. — Une copie du procès-verbal du conseil d'administration est transmise, dans les mêmes délais, aux administrateurs et aux contrôleurs financiers et techniques.

TITRE VI CONTROLE ET REVISION DES COMPTES DES ENTREPRISES PUBLIQUES

Art. 24. — Les comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat, sont soumis à une révision effectuée par un membre de l'ordre des experts-comptables et des commissaires aux comptes de sociétés de Tunisie.

Un décret pris sur proposition du ministre des finances fixe les conditions et les modalités d'application des dispositions du paragraphe précédent du présent article.

Art. 25. — Indépendamment du contrôle de l'Etat exercé par les contrôleurs financier et technique, sont soumis au contrôle général des services publics, au contrôle général des finances et au contrôle des inspections départementales, les établissements publics à caractère industriel et commercial, les sociétés dans lesquelles l'Etat et les collectivités publiques locales détiennent une participation en capital, et d'une façon générale, les organismes de toute nature faisant appel directement ou indirectement au concours financier de l'Etat ou des collectivités publiques locales sous forme d'appel en capital, de subventions, de prêts, d'avances, ou de garanties.

TITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 26. — Par dérogation aux dispositions de l'article premier de la présente loi et dans l'attente d'une réorganisation des prises de participation de l'Etat, des collectivités publiques locales et des entreprises-mères dans le capital des entreprises visées audit article premier, qui s'effectuera dans un délai ne pouvant dépasser le 31 décembre 1986, la liste des entreprises soumises à la tutelle directe de l'Etat des collectivités publiques locales et celle des entreprises soumises à la tutelle des entreprises-mères sont fixées par décret.

Art. 27. — Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées et notamment le décret du 1er avril 1948 fixant le statut des représentants de l'Etat auprès des sociétés et groupements dans lesquels il détient une participation en capital, la loi n° 65-3 du 12 février 1965 relative aux obligations mises à la charge des offices, sociétés nationales et sociétés d'économie mixte et la loi n° 69-50 du 26 juillet 1969, relative à la tutelle de l'Etat sur les entreprises publiques et leurs filiales.

Fait au Palais de Skanès le 20 juillet 1985
Le Président de la République tunisienne
HABIB BOURGUIBA

Loi n° 85-73 du 20 juillet 1985 relative aux marchés des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques locales détiennent directement ou indirectement une participation au capital (1).

Au nom du Peuple;

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

La Chambre des députés ayant adopté;

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article premier. — Sont régis par la législation commerciale sous réserve des dispositions de la présente loi, les marchés de travaux, fournitures ou services :

— des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement par l'Etat ou par une collectivité publique locale à raison de 34% au moins;

— des sociétés dont le capital est détenu à plus de 50% conjointement par l'Etat, les collectivités publiques locales ou par les établissements publics à caractère industriel et commercial ou sociétés visés au 1er alinéa;

— et des sociétés dont le capital est détenu à plus de 50% exclusivement ou conjointement par un ou plusieurs établissements publics à caractère industriel et commercial ou sociétés visés au 1er alinéa.

Le terme «Entreprise» désigne dans la présente loi tout organisme visé ci-dessus.

Art. 2. — Les marchés sont passés par voie d'appel à la concurrence dont les modalités et procédures de passation, d'examen et d'exécution sont fixées par décret.

Toutefois, il peut être passé des marchés par entente directe dans des conditions fixées par décret.

Art. 3. — Il est passé obligatoirement un marché écrit :

— pour les travaux, fournitures ou services d'un montant supérieur à un seuil déterminé par décret;

— pour les prestations relatives aux études quelqu'en soit le montant.

Art. 4. — Les marchés font l'objet d'un instrument unique dont les cahiers des charges visés à l'article 5 de la présente loi sont des éléments constitutifs. Ils doivent être conclus avant tout commencement d'exécution.

Art. 5. — Les cahiers des charges précisent les conditions dans lesquelles les marchés sont passés et exécutés. Ils comprennent :

1) Les cahiers des clauses administratives générales qui fixent les dispositions administratives applicables à tous les marchés portant sur une même nature de prestation.

(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 16 juillet 1985.

2) Les cahiers des prescriptions techniques et spéciales propres à chaque marché. Ils comportent obligatoirement l'indication des articles des cahiers des clauses administratives générales auxquelles il est éventuellement dérogé.

Art. 6. — Les types de cahiers de clauses administratives générales sont rendus obligatoires pour les établissements publics à caractère industriel et commercial par décret pris sur proposition du Premier ministre après avis du ou des ministres intéressés.

Art. 7. — Les marchés ne peuvent être passés qu'avec des personnes physiques ou morales capables de s'obliger, qui présentent les garanties et références nécessaires pour la bonne exécution de leurs obligations, qui ne se trouvent pas en état de faillite ou de concordat préventif ou, par les étrangers, dans une situation similaire prévue par la loi de leur pays.

Les mêmes personnes, quand elles sont domiciliées en Tunisie, doivent justifier à l'égard des établissements publics à caractère industriel et commercial d'une situation régulière au regard de la législation fiscale et de la législation sur la sécurité sociale.

Toute soumission qui ne sera pas accompagnée des justifications sus-citées est rejetée de droit.

Art. 8. — Les appels d'offres internationaux et les cahiers des charges y relatifs doivent comporter obligatoirement une clause dite «clause de sous-traitance nationale» en vertu de laquelle les soumissionnaires étrangers doivent, dans tous les cas, y compris les projets clés en main, sous-traiter le maximum de lots ou de produits auprès de sous-traitants tunisiens. Pour cela les soumissionnaires étrangers seront invités à établir les listes détaillées des lots ou des produits à fournir par l'intermédiaire des sous-traitants locaux.

Art. 9. — Quand il est fait appel à un bureau d'études étranger, il est fait obligation à ce dernier d'associer un bureau d'études tunisien choisi sur une liste établie par l'entreprise en fonction de la nature du projet à étudier et de la compétence des bureaux d'études tunisiens dans le domaine.

Le contrat passé avec le bureau d'études étranger doit faire apparaître clairement les prestations confiées au bureau tunisien associé.

Art. 10. — Les produits d'origine tunisienne sont, à qualité égale, préférés dans tous les marchés de fournitures aux produits de toute autre origine, dans la mesure où les prix des produits tunisiens ne dépassent pas de 20% les prix des produits étrangers.

Art. 11. — Les marchés doivent comporter au moins les points suivants :

- 1) l'indication des parties contractantes;
- 2) l'objet du marché;
- 3) le prix du marché;
- 4) le délai d'exécution ou de validité du marché;
- 5) les conditions de réception et le cas échéant de livraison des prestations;
- 6) les conditions de règlement, de versement d'avances et d'acomptes, et les pénalités pour retard d'exécution;
- 7) les cas de défaillance et de résiliation;
- 8) le règlement des litiges;
- 9) la langue choisie comme référence après la langue arabe;
- 10) la date de la conclusion du marché;
- 11) les signatures des parties contractantes.

Art. 12. — Avant tout appel à la concurrence ou toute négociation les spécifications et consistance des prestations faisant l'objet de marchés doivent être déterminées de manière précise, par référence à des spécifications techniques et des normes nationales ou internationales désignées. Celles-ci sont mentionnées dans les cahiers des prescriptions techniques et spéciales.

Art. 13. — Les prestations font l'objet d'un marché unique. Toutefois lorsque le fractionnement est susceptible de présenter des avantages techniques ou financiers, elles sont réparties en lots pouvant donner lieu chacun à un marché distinct.

Art. 14. — Le marché comporte soit un prix global forfaitaire pour l'ensemble de la prestation commandée soit un ou plusieurs

prix unitaires sur la base duquel ou desquels seront déterminés les montants de règlement en fonction de l'importance réelle des prestations exécutées.

Le prix peut être ferme ou révisable. Lorsque le marché comporte une clause de révision de prix il doit indiquer :

- la date à laquelle s'entend le prix convenu
- les modalités précises de révision de ce prix.

Art. 15. — Les cahiers des charges déterminent l'importance des garanties pécuniaires à produire :

- pour chaque soumissionnaire à titre de cautionnement provisoire;
- pour le titulaire du marché à titre de cautionnement définitif.

Toutefois, il peut ne pas être exigé de cautionnement pour certains marchés de fournitures ou services lorsque les circonstances ou la nature du marché le justifient.

Art. 16. — Sauf clauses contraires des cahiers des charges :

- le montant du cautionnement provisoire ne peut être supérieur à 1% du montant présumé du marché;
- le montant du cautionnement définitif ne peut être supérieur à 3% du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.

Art. 17. — Les cahiers des charges peuvent prévoir outre le cautionnement prévu à l'article 15, une retenue de garantie, qui sera prélevée sur les paiements d'acomptes. Sauf clauses contraires des cahiers des charges, le montant de la dite retenue ne doit pas excéder 10% du montant des acomptes à payer.

Art. 18. — Le cautionnement définitif et la retenue de garantie restent affectés à la garantie de la bonne exécution du marché et au recouvrement des sommes dont le titulaire serait reconnu débiteur au titre de ce marché. Les cahiers des charges précisent les délais et modalités de restitution des cautionnements provisoire et définitif et du paiement de la retenue de garantie.

Art. 19. — Le cautionnement ainsi que la retenue de garantie peuvent être remplacés par une garantie bancaire à première demande.

Le garant s'engage à verser à l'entreprise toutes sommes jusqu'à concurrence du montant représentant le cautionnement définitif que le titulaire est tenu de fournir au titre du marché ou la retenue de garantie qui devrait être opérée.

Le versement est fait à la première demande écrite de l'entreprise, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure ou d'une démarche administrative ou judiciaire quelconque et sans qu'il soit besoin de prouver un manquement ou une faute du titulaire. Ce versement se fera le jour même de la demande écrite.

La garantie sera valable jusqu'à la date d'achèvement des engagements du titulaire vis-à-vis de l'entreprise tels que stipulés dans le marché. La constatation de cet achèvement ne peut résulter que d'une notification écrite émanant de l'entreprise et constituant main-levée de la garantie.

Art. 20. — Le titulaire du marché doit en assurer personnellement l'exécution. Il ne peut ni en faire apport à une société, ni en confier l'exécution totale ou partielle à un ou plusieurs sous-traitants sans autorisation préalable écrite de l'entreprise.

Dans tous les cas, il demeure personnellement responsable des prestations exécutées par le ou les sous-traitants comme si elles l'étaient par lui-même.

Tout sous-traitant doit être agréé par l'entreprise par une disposition expresse insérée soit dans le marché, soit dans un avenant. Il doit être indiqué dans le marché d'une manière précise

la nature et la valeur des prestations à exécuter par le titulaire et par le ou les sous-traitants nommément désignés.

Art. 21. — Si le titulaire du marché a passé une sous-traitance ou fait apport du marché à une société, sans l'autorisation mentionnée à l'article précédent, il peut être fait application, sans mise en demeure préalable, des mesures prévues à l'article 22 de la présente loi.

Art. 22. — Au cas où le titulaire d'un marché ne satisfait pas à ses obligations, l'entreprise le met en demeure, par lettre recommandée, d'y satisfaire dans un délai déterminé.

Ce délai ne saurait être inférieur à 10 jours à compter de la mise en demeure.

Passé ce délai, l'entreprise pourra résilier purement et simplement le marché ou faire exécuter les prestations objet de ce marché suivant le procédé qu'elle jugera utile aux risques et périls du titulaire du marché. Dans tous les cas, la situation des travaux doit être arrêtée.

Art. 23. — Les cahiers des charges prévoient les cas de résiliation de plein droit du marché. L'entreprise fait alors exécuter les prestations objet du marché suivant le procédé qu'elle juge utile.

Art. 24. — Il est institué une commission interne à chaque organisme visé à l'article 1er de la présente loi, une commission départementale auprès de chaque ministère de tutelle et une commission supérieure auprès du Premier ministre dont l'objet est de donner leur avis sur les marchés passés par les organismes visés à l'article 1er de la présente loi et dont les compositions, seuils de compétence et attribution sont fixés par décret.

Art. 25. — Le marché n'est valable qu'après avis de la commission des marchés compétente, qui doit être communiqué dans un délai fixé par décret.

L'avis de la commission est consultatif. Toutefois il acquiert force de décision quand il s'agit d'appels d'offre internationaux et chaque fois que l'intérêt général l'exige.

Art. 26. — Quel que soit le mode de passation du marché aucun candidat évincé, pour quelque motif que ce soit et quelle que soit la phase à laquelle est intervenue son éviction en tant que soumissionnaire, ne peut prétendre à indemnité.

Art. 27. — La liste des organismes visés à l'article 1er de la présente loi et dont les marchés sont soumis à l'avis des commissions des marchés visées à l'article 24, est fixée par décret.

Art. 28. — Par dérogation à l'article 1er de la présente loi et dans l'attente d'une réorganisation des prises de participation de l'Etat et des collectivités publiques au capital de certaines sociétés, qui s'effectuera dans un délai ne pouvant dépasser le 31 décembre 1987, la liste des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques locales détiennent directement ou indirectement une participation au capital, dont les marchés sont soumis aux dispositions de la présente loi est fixée par décret.

Art. 29. — Toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi sont abrogées à l'exception de celles objet du décret n° 75-540 du 4 août 1975 portant création de commissions d'achat et de vente en matière de commerce extérieur.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Skanès, le 20 juillet 1985

Le Président de la République tunisienne,
HABIB BOURGUIBA

Loi n° 85-74 du 20 juillet 1985 relative à la définition et à la sanction des fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat, des établissements publics administratifs, des collectivités publiques locales et des entreprises publiques, et à la création d'une Cour de discipline financière (1).

Au nom du Peuple;

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

La Chambre des députés ayant adopté;

Promulguons la loi dont la teneur suit :

TITRE I

DES FAUTES DE GESTION

Article premier. — Sont considérées fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat, des établissements publics administratifs ou des collectivités publiques locales :

— tout acte ayant pour effet d'engager une dépense, passé sans le visa préalable du service du contrôle des dépenses publiques défini par le décret n° 69-36 du 28 janvier 1969;

— tout acte ayant pour effet d'engager une dépense, passé malgré le refus de visa du service du contrôle des dépenses publiques et sans que ce refus ait été rapporté par décision du Premier ministre;

Toute imputation irrégulière de dépense ayant pour but de dissimuler un dépassement de crédit;

— tout acte ayant pour effet d'engager une dépense passé par une personne n'ayant pas reçu délégation régulière à ces fins;

— toute faute grave ayant entraîné un préjudice pécuniaire;

— tout engagement de dépense sur un compte non soumis aux règles de la comptabilité publique, sauf le cas des fonds de sûreté régulièrement autorisés par la loi de finances;

— tout acte ayant pour objet d'accroître par une ressource particulière le montant des crédits ouverts au budget, hors les cas déterminés par la législation et la réglementation en vigueur;

— et d'une manière générale, tout acte de gestion passé en infraction à des lois, décrets et règlements applicables en matière d'exécution des recettes et des dépenses de l'Etat, des établissements publics administratifs et des collectivités publiques locales.

Art. 2. — Le dépassement de crédit ne constitue une faute de gestion que lorsqu'il concerne des dépenses sur crédits limitatifs.

L'engagement de dépenses sur crédits évaluatifs, au-delà des dotations prévues par le budget, n'entraîne pas la mise en jeu de la responsabilité de l'auteur de l'engagement.

Les crédits évaluatifs couvrent les dépenses à caractère inéluctable et servent à acquitter les dettes de l'Etat, des établissements publics ou des collectivités publiques locales résultant de l'application des lois, décrets, règlements et conventions antérieurs. Ils s'appliquent à la dette publique, à la dette viagère, aux remboursements et restitutions, aux traitements, salaires et prestations sociales, ainsi qu'aux dépenses énumérées dans un état annexé à la loi de finances.

Art. 3. — Sont considérées fautes de gestion commises à l'égard des entreprises publiques :

— tout acte de gestion qui n'aurait pas satisfait aux conditions de contrôle auxquelles il est soumis conformément à la législation et la réglementation en vigueur;

— tout acte de gestion passé par une personne qui aura engagé l'entreprise sans en avoir le pouvoir ou sans avoir reçu délégation régulière de pouvoir à cet effet;

— tout acte de gestion qui, même repris en comptabilité, ne pourra être justifié par son ou ses auteurs par la production des pièces prouvant la réalité de son exécution.

— tout acte de gestion passé par une personne qui aura, en méconnaissance de ses obligations, procuré ou tenté de procurer à autrui un avantage injustifié, pécuniaire ou en nature, entraînant un préjudice à l'entreprise;

— et d'une manière générale tout acte contraire aux lois, décrets et règlement applicables à la gestion des entreprises publiques et entraînant pour celle-ci un préjudice pécuniaire.

TITRE II

DES SANCTIONS

Art. 4. — Le fonctionnaire ou l'agent de l'Etat, des établissements publics administratifs et des collectivités publiques locales, ainsi que tout administrateur ou agent des entreprises publiques qui a été reconnu coupable de l'une ou de plusieurs fautes de gestion énoncées à l'article 1er et 3 de la présente loi, est passible d'une amende dont le montant est compris entre le douzième et la totalité du traitement brut annuel qui lui est alloué à la date à laquelle la faute de gestion a été commise, sans préjudice de sanctions disciplinaires ou pénales auxquelles peuvent donner lieu les fautes de gestion constatées.

Art. 5. — Les sanctions prévues à l'article 4 de la présente loi ne sont pas applicables si l'auteur de la faute de gestion peut exciper d'un ordre écrit à lui donner, préalablement à l'opération incriminée et à la suite d'un rapport particulier à l'affaire par le ministre le secrétaire d'Etat ou l'autorité dont il dépend.

TITRE III

DE LA COUR DE DISCIPLINE FINANCIERE

Chapitre I. — Compétence et composition de la Cour

Art. 6. — Il est institué une juridiction dénommée «Cour de discipline financière» qui a compétence pour juger les auteurs des fautes de gestion prévues au titre I de la présente loi.

Art. 7. — La Cour est composée comme suit :

- le Premier président de la Cour des comptes, président;
- un président de chambre du Tribunal administratif, vice-président;
- deux conseillers à la Cour des comptes;
- deux conseillers au Tribunal administratif.

Elle siège à la Cour des comptes.

Les membres de la Cour sont nommés par décret pour une durée de 5 ans, sur proposition du Premier ministre et présentation respective des Premiers présidents de la Cour des comptes et du Tribunal administratif.

Ils doivent être en activité de service.

Art. 8. — Il est placé auprès de la Cour de discipline financière un commissaire du gouvernement, nommé parmi les membres de la Cour des comptes par décret.

Chapitre II. — Procédure et instruction

Art. 9. — Ont seuls qualité pour saisir la Cour par l'organe du commissaire du gouvernement :

- le président de la Chambre des députés;
- le Premier ministre;
- le ministre des finances;
- les ministres pour les faits relevés à la charge des fonctionnaires, administrateurs et agents placés sous leur autorité ou leur tutelle;
- le Premier président de la Cour des comptes.

Art. 10. — La Cour ne peut plus être saisie après l'expiration d'un délai de cinq années à compter du jour où la faute de gestion a été commise.

Ce délai est prorogé jusqu'à la date de promulgation de la loi de règlement du budget ou la date d'approbation des comptes par

(1) Travaux préparatoires
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 16 juillet 1985.

l'organe délibérant de l'entreprise publique, lorsque le règlement du budget ou l'approbation des comptes auxquels se rattache la faute de gestion commise intervient après l'expiration du délai de cinq ans.

Art. 11. — Le commissaire du gouvernement saisi, transmet le dossier de l'affaire au président de la Cour qui désigne un rapporteur chargé de l'instruction, parmi les magistrats de la Cour des comptes, membres de la Cour de discipline financière.

Art. 12. — Le rapporteur vérifie les pièces incriminées et peut réclamer, sous le sceau du Président de la Cour, tous éléments complémentaires aux services et entreprises publiques compétents.

Il peut procéder à toutes enquêtes et investigations auprès de toutes administrations ou entreprises publiques après avoir obtenu l'autorisation du Président de la Cour. Il peut se faire communiquer tous documents qu'il estime nécessaires à l'instruction de l'affaire.

Le rapporteur peut demander, sous le sceau du Président de la Cour, que des enquêtes soient faites par des fonctionnaires appartenant aux corps de contrôle ou d'inspection désignés par les ministres, dont relèvent ces corps.

Art. 13. — L'instruction terminée, le rapporteur rédige, pour chaque affaire, un rapport dans lequel il présente ses observations.

Ce dossier est communiqué au ministre ou au chef de l'entreprise dont dépend ou dépendait le fonctionnaire, l'administrateur ou l'agent mis en cause et au ministre des finances.

Les deux ministres et le chef de l'entreprise doivent donner leur avis dans un délai d'un mois.

Art. 14. — Le dossier est ensuite transmis au commissaire du Gouvernement qui, dans un délai de 15 jours, le renvoie devant la Cour avec des conclusions motivées.

Art. 15. — Le fonctionnaire, l'administrateur ou l'agent intéressé est avisé par lettre recommandée avec accusé de réception qu'il peut, dans le délai de 15 jours, prendre connaissance au greffe du tribunal de la Cour, soit par lui-même, soit par mandataire, soit par un avocat, du dossier de l'affaire, y compris les conclusions du commissaire du Gouvernement.

Le fonctionnaire, l'administrateur ou l'agent intéressé a deux mois, à partir du jour de cet avis, pour produire un mémoire écrit soit par lui-même, soit par mandataire, soit par avocat.

Ce mémoire est communiqué au commissaire du gouvernement.

Chapitre III. — Jugement

Art. 16. — Les audiences de la Cour sont à huis-clos.

Les rapports sont présentés à la Cour suivant le tour de rôle préparé par le commissaire du gouvernement et arrêté par le président de la Cour.

Des témoins peuvent être entendus, soit à la requête de la Cour, soit sur l'initiative du commissaire du gouvernement, soit enfin à la demande de l'intéressé. Dans ce dernier cas la citation est accordée sur permis du Président de la Cour, le commissaire du gouvernement entendu.

Ces témoins sont entendus sous foi de serment, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.

Après la lecture du rapport et les observations orales du rapporteur, l'intéressé, soit par lui-même, soit par mandataire, soit par un avocat, est appelé à présenter les observations et le commissaire du gouvernement ses conclusions.

Des questions peuvent être posées par le Président de la Cour ou, sur son autorisation, par les membres de la Cour à l'intéressé qui doit avoir la parole le dernier.

Immédiatement après, la délibération est ouverte.

Art. 17. — La cour ne peut valablement délibérer que si quatre au moins de ses membres sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. Le rapporteur a voix consultative dans les affaires qu'il rapporte.

Art. 18. — D'après les décisions prises, le rapporteur établit l'arrêt, le vise et le soumet à la signature du Président de la Cour.

L'arrêt est notifié par le commissaire du gouvernement au fonctionnaire, administrateur ou agent intéressé ainsi qu'à toutes les autorités visées à l'article 9 de la présente loi. Il est revêtu de la formule exécutoire.

Art. 19. — Si la Cour estime qu'indépendamment des sanctions prévues à l'article 4 de la présente loi, infligées par elle, une sanction disciplinaire peut être encourue, elle communique le dossier au ministre ou chef de l'entreprise compétent.

Ces derniers sont tenus de faire rapport à la Cour de la suite réservée à l'affaire dans un délai de 6 mois à compter de la date de transmission du dossier.

Si l'instruction fait apparaître des faits susceptibles de constituer un délit ou un crime, le Président de la Cour transmet le dossier au ministre de la justice et avise de cette transmission les autorités prévues à l'article 9 de la présente loi.

Chapitre IV. — Des recours en révision

Art. 20. — Les arrêts de la Cour sont sans appel et sans pourvoi.

Ils peuvent néanmoins faire l'objet devant la Cour d'un recours en révision dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'arrêt, en cas de découverte d'éléments nouveaux ou de documents prouvant la non-responsabilité de l'intéressé.

Ce recours est introduit soit sur requête du fonctionnaire, administrateur ou agent intéressé, soit sur réquisition du commissaire du gouvernement, soit sur demande d'une des autorités prévues à l'article 9 de la présente loi.

Art. 21. — Le recours n'a pas d'effet suspensif, sauf ordonnance contraire du président de la Cour.

Art. 22. — L'instruction du recours et la procédure y applicable sont celles prévues aux articles 11 à 19 de la présente loi.

Chapitre V. — Du recouvrement

Art. 23. — Les amendes prononcées en vertu de cette loi présentent les mêmes caractères que les amendes prononcées par la Cour des comptes à l'encontre des comptables publics. Leur recouvrement est poursuivi dans les mêmes formes et assorti des mêmes garanties.

Chapitre VI. — Dispositions diverses

Art. 24. — La cour présentera chaque année au Président de la République un rapport qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Art. 25. — Les arrêts par lesquels la Cour prononcera des condamnations pourront, dès qu'ils auront acquis un caractère définitif, être publiés, en tout ou en partie, sur décision de la Cour au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Art. 26. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente loi, et notamment la loi n° 70-21 du 30 avril 1970 portant définition de la responsabilité des gestionnaires des deniers publics et création d'une Cour de discipline budgétaire.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Skanès, le 20 juillet 1985

Le Président de la République tunisienne,
HABIB BOURGUIBA

Loi n° 85-75 du 20 juillet 1985 relative au régime applicable aux personnels de la coopération technique (1).

Au nom du Peuple;

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

La Chambre des députés ayant adopté;

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article premier. — La présente loi s'applique aux personnels auxquels il est fait appel pour accomplir à l'étranger ou auprès d'un organisme international une mission de coopération technique en vertu d'accords conclus à cet effet.

Ces personnels dépendront de l'agence tunisienne de coopération technique pendant la durée de leur détachement auprès d'elle pour ce qui concerne leurs droits et obligations.

Art. 2. — Les personnels visés à l'article 1er de la présente loi sont recrutés, des divers domaines d'activité, en fonction des qualifications demandées.

Ils peuvent être choisis parmi :

a) les personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

b) les agents permanents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial ainsi que des sociétés ou l'Etat et les collectivités publiques locales détiennent directement ou indirectement, une participation au capital;

c) les candidats ayant au moins un diplôme de fin d'études secondaires ou techniques, les ouvriers du secteur privé étant exclus du champ d'application de la présente loi.

Art. 3. — Sont exclus également du champ de la présente loi les personnels appelés pour une mission de coopération de courte durée ne dépassant pas six mois.

Dans ce cas le régime qui leur est applicable est déterminé par l'accord de coopération les régissant.

Art. 4. — La mission de coopération est volontaire et pour une durée déterminée.

Art. 5. — La répartition des personnels appelés dans le cadre de la coopération technique, se fera conformément aux besoins des pays et des organismes, et compte tenu des options du gouvernement tunisien dans le domaine des relations extérieures.

Art. 6. — Afin de contribuer à garantir à la coopération un niveau élevé, l'agence tunisienne de la coopération technique veille au choix des candidats, conformément aux conditions et profils demandés.

Art. 7. — A l'exclusion des agents visés au paragraphe c de l'article 2 de la présente loi, les personnels appelés à servir au titre de la coopération sont placés en position de détachement, auprès de l'agence tunisienne de coopération technique, qu'ils

soient titulaires ou stagiaires dans leur administration d'origine ou leur organisme employeur.

Les autres catégories de personnel de coopération technique peuvent être engagés par l'agence en vertu d'un contrat définissant leurs droits et leurs obligations.

Art. 8. — L'agence tunisienne de coopération technique peut organiser des séminaires ou des stages à l'intention des agents en coopération. Ces derniers sont tenus d'y participer. Dans le cas où ces séminaires ou stages sont organisés durant les congés annuels, leur durée ne doit pas dépasser le 1/15ème de la période du congé.

Art. 9. — Les agents en coopération exercent leur activité sous l'autorité du gouvernement ou de l'organisme auprès duquel ils sont désignés.

Ils sont soumis aux obligations définies par la présente loi ainsi qu'à celles prévues dans les accords de coopération.

Art. 10. — Les agents en coopération sont tenus notamment aux obligations de convenance, de réserve et de secret professionnel. Les missions qu'ils accomplissent au titre de la coopération technique ont le caractère de service public.

Art. 11. — L'agence tunisienne de coopération technique peut en coordination avec les autorités tunisiennes concernées mettre fin à la mission de tout agent en coopération qui manquerait à ses obligations sans préjudice des sanctions disciplinaires ou poursuites judiciaires susceptibles d'être engagées à son encontre, conformément aux règles prévues par le régime statutaire de l'agent ou par son contrat d'engagement.

Art. 12. — Les personnels en coopération visés à l'article 2 alinéas «a» et «b» de la présente loi ont droit pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de la titularisation et de l'avancement de grade et d'échelon à des majorations d'ancienneté pour le temps effectivement passé hors du territoire national au titre de mission de coopération.

Les agents autres que ceux visés aux alinéas «a» et «b» de l'article 2 de la présente loi bénéficient de garanties pour leur recrutement, le cas échéant, dans la fonction publique ou par les établissements publics à caractère industriel et commercial, en ce qui concerne la limite d'âge, d'ancienneté et la titularisation.

Un décret déterminera la quotité, les limites et les conditions d'octroi des majorations d'ancienneté, ainsi que les garanties prévues par le présent article.

Les agents en coopération exerçant à l'étranger peuvent également bénéficier d'un régime de sécurité sociale dont les conditions sont fixées par décret.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Skanès, le 20 juillet 1985

Le Président de la République tunisienne,

HABIB BOURGUIBA

(1) Travaux préparatoires

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 16 juillet 1985.

décrets, arrêtés

PREMIER MINISTRE

(BANQUE CENTRALE DE TUNISIE)

EMPRUNTS

Décret n° 85-917 du 18 juillet 1985 portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la Banque Centrale de Tunisie en date du 26 avril 1985, relative à l'émission d'un emprunt à long terme.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne;

Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958, portant création et organisation

de la Banque Centrale de Tunisie, telle que modifiée par les textes subséquents;

Vu la loi n° 83-57 du 27 juin 1983, portant ratification de l'accord signé à Tunis le 22 décembre 1982 entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République italienne;

Sur la proposition du gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie;

Décrétons :

Article premier. — Est approuvée la délibération du conseil d'administration de la Banque Centrale de Tunisie en date du 26

avril 1985, annexée au présent décret, décidant l'émission pour le compte de l'Etat d'un emprunt de un million quatre cent soixante sept mille quatre cent vingt cinq (1.467.425) dollars U.S. auprès de l'Istituto Mobiliare Italaino, destiné à la fourniture d'une installation pour la production, la surgélation et la conservation de produits à base de poulets.

Art. 2. — Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait au Palais de Skanès, le 18 juillet 1985
Le Président de la République tunisienne,
HABIB BOURGUIBA

Décret n° 85-918 du 18 juillet 1985 portant approbation d'une convention conclue entre le ministre des finances et le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, relative à l'émission d'un emprunt à long terme.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunsienne;

Vu l'article 40 de la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la Banque centrale de Tunisie, telle que modifiée par les textes subséquents;

Vu la loi n° 83-57 du 27 juin 1983 portant ratification de l'accord financier signé à Tunis le 22 décembre 1982 entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République italienne;

Vu le décret n° 85-917 du 18 juillet 1985, portant approbation de la délibération du conseil d'administration de la Banque centrale de Tunisie en date du 26 avril 1985, relative à l'émission d'un emprunt à long terme;

Vu l'avis du ministre des finances;

Vu l'avis du gouverneur de la Banque centrale de Tunisie;

Décrétons :

Article premier. — Est approuvée la convention annexée au présent décret, conclue à Tunis le 2 juillet 1985 entre le ministre des finances et le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie à l'effet de définir les conditions d'émission des titres souscrits par le trésor en représentation d'un emprunt à long terme de un million quatre cent soixante mille quatre cent vingt cinq (1.467.425) dollars U.S. émis en son nom par la Banque centrale de Tunisie.

Art. 2. — Le ministre des finances et le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel de la République tunisienne*.

Fait au Palais de Skanès, le 18 juillet 1985

Le Président de la république tunisienne;
HABIB BOURGUIBA

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATION

Par decret n° 85-919 du 18 juillet 1985 :

Monsieur Taoufik Belaïd conseiller des affaires étrangères est chargé des fonctions de consul général de la République tunisienne à Alger.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

COMMUNE DE LA MARSA

Rectificatif au tableau parcellaire d'un immeuble exproprié au profit de la commune de la Marsa par décret n° 307 du 28 septembre 1968.
(Application des dispositions de l'article 35 du décret n° 76-85 du 11 août 1976).

Numéro d'ordre	N° du titre foncier	Superficie	Nom des propriétaires ou présumés tels
119	86381 / 93555 / 201.198	7.060	MM. Baranes (Victor); Bessis Victor Daly

MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE

MINES

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 13 juillet 1985 portant institution d'une concession d'exploitation de substances minérales du 2ème groupe dite «Concession Cosmos».

Le ministre de l'économie nationale;

Vu le décret du 13 décembre 1948 instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances minérales du 2ème groupe, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines;

Vu la loi n° 72-23 du 27 avril 1972 portant approbation de la Convention, du cahier des charges et leurs annexes, signés à Tunis le 28 juillet 1971 par l'Etat tunisien d'une part, les sociétés Buttes Ressources Tunisie LTD (Buttes) et Societa Italiana Resine Spa (SIR) d'autre part;

Vu le décret loi n° 73-8 du 17 octobre 1973 portant approbation de l'avenant à la convention signé le 18 avril 1973, par l'Etat tunisien d'une part et les Sociétés «Buttes» et «SIR MED» d'autre part relatif à l'extension du permis sus-visé et ratifié par la loi n° 73-63 du 19 novembre 1973;

Vu l'avenant n° 2 signé le 26 avril 1984, entre l'Etat tunisien d'une part, Elf Aquitaine Tunisie, Canam, Murphy, Samedan et Petrex et approuvé par la loi n° 85-13 du 8 mars 1985;

Vu l'arrêté du 10 janvier 1972 portant institution du permis «Cap Bon Golfe de Hammamet» au profit des sociétés précitées;

Vu l'arrêté du 13 septembre 1973 portant extension du permis Cap Bon Golfe de Hammamet;

Vu l'arrêté du 16 novembre 1973 portant mutation en cotitularité du permis initialement détenu par les Compagnies Buttes et SIR MED au profit des Sociétés Off-Shore Exploration Oil Company, Canadian Superior Oil LTD, Buttes et SIR MED;

Vu l'arrêté du 16 février 1976 portant premier renouvellement du permis «Cap Bon Golfe de Hammamet»;

Vu l'arrêté du 20 avril 1978 portant cession partielle par Buttes, SIR MED, Canadian Superior et Off-Shore Exploration Oil Company aux Compagnies suivantes :

- Altana Exploration Company
- Juniper International Inc
- Kerr Mc gee Tunisia Ltd
- Kewanee Overseas Oil Company
- Odeco tunisia Oil Company
- Peyto Oil Ltd
- Samedan North Sea, Inc
- Total Exploration Tunisie
- United Refining (Tunisia) Ltd.

Vu l'arrêté du 30 octobre 1979 portant deuxième renouvellement du permis Cap Bon Golfe de Hammamet et cession totale des intérêts détenus par les Compagnies Buttes, Off-Shore Exploration Oil Company Altana, Juniper, Kerr Mc gee, Peyto et United Refining, au profit de BP Petroleum Development Ltd ainsi que la cession partielle des intérêts détenus par Canadian Superior au profit de Tunisia Gulf Exploration And production Company;

Vu l'arrêté du 24 janvier 1981 portant cession totale des droits et obligations de la société Odeco Tunisia Oil Company à la société Canam Off Shore Ltd;

Vu l'arrêté du 25 mai 1981 portant troisième renouvellement du permis Cap Bon Golfe de Hammamet;

Vu la lettre du 3 août 1972 enregistrée le 11 août 1972 à la direction des mines et de la géologie sous les n° 1377 au volume I du registre de transcription d'actes, par laquelle «SIR» a notifié à l'Etat tunisien, le transfert de l'ensemble de ses droits et obligations relatifs au permis «Cap Bon Golfe de Hammamet» à sa filiale la Société SIR Esplorazioni Méditerranée Spa ci-après désignée «SIR MED»;

Vu la demande déposée le 9 novembre 1983 et enregistrée à la direction des mines et de la géologie sous les n° 544.245 à 544.354 inclus par laquelle les sociétés Murphy tunisia Oil Company; Canam Off Shore Ltd, Samedan North Sea Inc, Petrex Spa et Elf-Aquitaine Tunisie, sollicitent l'octroi d'une Concession d'exploitation d'hydrocarbures dite Cosmos s'étendant sur une superficie de 110 périmètres élémentaires soit 440 kilomètres carrés située dans le gouvernorat de Nabeul;

Vu le rapport du directeur général de l'énergie en vertu duquel il résulte que les travaux du demandeur ont démontré, l'existence dans les limites du périmètre sollicité d'un gisement exploitable de substances minérales du second groupe.

Arrête :

Article premier. — Il est institué une concession d'exploitation de substances minérales du 2ème au profit des sociétés Murphy

Tunisia Oil Company, Canam Off-Shore Ltd, Samedan North Sea Inc, Petrex Spa et Elf-Aquitaine Tunisie.

Art. 2. — Cette concession qui prendra le nom de concession de «cosmos» Comportera une superficie de 110 périmètres élémentaires soit 440 kilomètres carrés dont les sommets sont définis par les n° de repères suivants :

(Extrait du tableau général de repérage annexé au décret du 1er janvier 1953 sur les mines).

Sommets	N° de repères	Sommets	N° de repères
1	446740	14	448722
2	456740	15	448720
3	456738	16	436720
4	460738	17	436726
5	460736	18	434726
6	456736	19	434728
7	456732	20	432728
8	460732	21	432736
9	460726	22	434736
10	458726	23	434738
11	458724	24	446738
12	456724	25/1	446740
13	456722		

Art. 3. — La concession de «Cosmos» est accordée pour une durée de cinquante (50 années à compter du 1er janvier qui suit la date de publication du présent arrêté.

Tunis, le 13 juillet 1985

Le ministre de l'économie nationale
RACHID SFAR

VU

Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

Arrêté du 13 juillet 1985 portant quatrième renouvellement d'un permis de recherche de substances minérales du 2ème groupe dit «Permis marin centre oriental».

Le ministre de l'économie nationale;

Vu le décret du 13 décembre 1948 instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances minérales du 2ème groupe, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines;

Vu la loi n° 73-39 du 23 juillet 1973 portant approbation de la Convention et ses annexes signées à Tunis le 17 mai 1972 entre l'Etat tunisien d'une part, et les sociétés Total Agip Spa et Amoco d'autre part;

Vu l'arrêté du 27 février 1973 portant institution du Permis marin centre oriental au profit des sociétés Total Exploration Tunisie, Agip Spa et Amoco Tunisia Oil Company;

Vu l'arrêté du 21 mai 1975 portant cession partielle des droits et obligations détenus par Agip Spa au profit de Shell Tunirex dans le permis «Marin centre oriental»;

Vu la lettre du directeur de l'énergie du 16 janvier 1976 autorisant la cession totale des droits et obligations détenus par Agip Spa à Agip (Africa) Ltd;

Vu l'arrêté du 10 avril 1978 portant premier renouvellement du permis marin centre oriental;

Vu l'arrêté du 26 mai 1980 portant institution d'une concession d'exploitation de substances minérales de 2ème groupe dite «Concession d'ISIS»;

Vu l'arrêté du 27 juin 1980 portant deuxième renouvellement du permis marin centre oriental au profit des sociétés Total, Amoco, Shell Tunirex et Agip (Africa) Ltd;

Vu l'arrêté du 30 mai 1984 portant 3ème renouvellement et cession totale des droits et obligations détenus par Amoco au profit des sociétés Total, Agip et Shell-Tunirex;

Vu l'arrêté du 24 septembre 1984 portant cession partielle des droits et obligations détenus par Total exploration Tunisie au profit de Shell-Tunirex dans la concession d'ISIS;

Vu l'arrêté du 16 octobre 1984 portant cession partielle des droits et obligations détenus par Total exploration Tunisie au profit de Shell-tunirex dans le permis marin centre oriental;

Vu la loi n° 85-15 du 8 mars 1985 portant approbation de l'avenant à la convention et ses annexes signé le 27 juin 1984 entre l'Etat tunisien d'une part et Total, Agip et Shell-Tunirex d'autre part;

Vu la demande déposée le 21 novembre 1984 à la direction des mines et de la géologie et enregistrée sous les n° 557.444 à 558.568 inclus, modifiée par celle du 12 décembre 1984 et enregistrée sous les n° 558.570 et 559.847 inclus, par laquelle les sociétés Total exploration Tunisie, Shell-tunirex et Agip (Africa) Ltd ont sollicité le quatrième renouvellement du permis marin centre oriental portant sur 1278 périmètres élémentaires soit 5112 kilomètres carrés;

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 14 mars 1985;

Vu le rapport du directeur général de l'énergie;

Arrête :

Article unique. — Est renouvelé pour une période de deux ans et demi prenant fin le 21 juillet 1987 le permis centre oriental au profit des sociétés Total exploration Tunisie, Agip (Africa) Ltd et Shell-Tunirex.

Ce permis renouvelé portera sur une superficie d'étendant sur mille deux cent dix huit (1278) périmètres élémentaires, soit cinq mille cent douze (5112) kilomètres carrés.

Il sera délimité par les numéros de repères et les sommets suivants (extrait du tableau général de repérage annexé au décret du 1er janvier 1953 sur les mines).

Sommets	N° de repères	Sommets	N° de repères
1	614 550	41	528 600
2	610 550	42	520 600
3	610 544	43	520 602
4	612 544	44	516 602
5	612 542	45	516 604
6	620 542	46	512 604
7	620 540	47	512 608
8	626 540	48	524 608
9	626 536	49	524 604
10	574 536	50	526 604
11	574 548	51	526 602
12	540 548	52	528 602
13	540 536	53	528 604
14	524 536	54	532 604
15	524 544	55	532 624
16	532 544	56	524 624
17	532 562	57	524 622
18	536 562	58	522 622
19	536 560	59	522 620
20	556 560	60	514 620
21	556 572	61	514 626
22	554 572	62	520 626
23	554 574	63	520 628
24	552 574	64	526 628
25	552 576	65	526 626
26	550 576	66	538 626
27	550 578	67	538 622
28	542 578	68	536 622
29	542 580	69	536 620
30	538 580	70	534 620
31	538 582	71	534 612
32	536 582	72	538 612
33	536 576	73	538 606
34	528 576	74	554 606
35	528 584	75	554 602
36	532 584	76	558 602
37	532 590	77	558 612
38	530 590	78	560 612
39	530 594	79	560 614
40	528 594	80	564 614

Sommets	N° de repères	Sommets	N° de repères
81	564 616	151	610 612
82	568 616	152	612 612
83	568 618	153	612 614
84	582 618	154	616 614
85	582 622	155	616 616
86	602 622	156	614 616
87	602 630	157	614 618
88	612 630	158	606 618
89	612 624	159	606 620
90	614 624	160	602 620
91	614 622	161	602 618
92	630 622	162	600 618
93	630 620	163	600 612
94	632 620	164	588 612
95	632 618	165	588 604
96	634 618	166	582 604
97	634 624	167	582 602
98	636 624	168	580 602
99	636 628	169	580 592
100	634 628	170	558 592
101	634 630	171	558 600
102	632 630	172	552 600
103	632 632	173	552 604
104	630 632	174	536 604
105	630 636	175	536 600
106	636 636	176	538 600
107	636 634	177	538 598
108	642 634	178	540 598
109	642 632	179	540 594
110	644 632	180	542 594
111	644 630	181	542 592
112	646 630	182	544 592
113	646 624	183	544 590
114	638 624	184	546 590
115	638 622	185	546 584
116	636 622	186	544 584
117	636 600	187	544 580
118	640 600	188	548 580
119	640 598	189	548 584
120	644 598	190	550 584
121	644 596	191	550 580
122	646 596	192	552 580
123	646 594	193	552 578
124	648 594	194	556 578
125	648 592	195	556 574
126	650 592	196	558 574
127	650 588	197	558 572
128	648 588	198	562 572
129	648 584	199	562 570
130	650 584	200	568 570
131	650 580	201	568 568
132	626 580	202	574 568
133	626 588	203	574 566
134	630 588	204	576 566
135	630 592	205	576 564
136	620 592	206	578 564
137	620 582	207	578 562
138	600 582	208	580 562
139	600 586	209	580 560
140	598 586	210	574 560
141	598 588	211	574 556
142	596 588	212	582 556
143	596 594	213	582 560
144	598 594	214	592 560
145	598 602	215	592 558
146	604 602	216	598 558
147	604 606	217	598 560
148	608 606	218	600 560
149	608 608	219	600 562
150	610 608	220	602 562

Sommets	N° de repères	Sommets	N° de repères
221	602 570	225	612 562
222	610 570	226	614 562
223	610 566	227 = 1	614 550
224	612 566		

Tunis, le 13 juillet 1985
Le ministre de l'économie nationale
RACHID SFAR

VU
Le Premier ministre,
ministre de l'intérieur
MOHAMED MZALI

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

NOMINATION

Par décret n° 85-920 du 18 juillet 1985 :

Monsieur Loussaïef Abdallah maître de conférences est chargé des fonctions de doyen à la faculté de théologie et des sciences religieuses de Tunis pour une période de trois (3) ans à compter du 15 mai 1985.

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

NOMINATION

Par décret n° 85-921 du 19 juillet 1985 :

Monsieur Abdelkader Boulabiar chargé des fonctions de directeur des affaires administratives et financières au ministère de la jeunesse et des sports, bénéficiera des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

avis et communications

MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE

AVIS AUX IMPORTATEURS ET AUX EXPORTATEURS

Le présent avis a pour objet de modifier la liste des produits libres à l'importation telle que reprise à l'avis aux importateurs et aux exportateurs portant listes des produits libres à l'importation, soumis à carte d'importation, contingentés à l'importation et prohibés à l'exportation publié au *Journal officiel de la République tunisienne* n° 75 du 27 novembre 1975.

Cet avis :

1) modifie les dispositions du § 1 de l'avis aux importateurs et aux exportateurs sus-indiqué comme suit :

«I. — Produits libres à l'importation :

Les produits repris à l'Annexe n° 1 du présent avis, les pièces détachées destinées à être intégrées dans un ensemble utilisé par les industriels et les hôteliers peuvent être importés sous couvert de certificat d'importation».

2) Annule et remplace l'Annexe n° 1 portant liste des produits libres à l'importation annexée à l'avis aux importateurs et aux exportateurs précité tel que modifié et complété par les textes subséquents.

L'annexe n° 1 portant liste des produits libres à l'importation devient ainsi libellé.

**ANNEXE N° 1 PORTANT LISTE
DES PRODUITS LIBRES A L'IMPORTATION**

N° du tarif douanier	DESIGNATION DES PRODUITS	N° N.G.P.	
		du	au
Chapitre 30. — Produits pharmaceutiques (1)			
30.01	Glandes et autres orgranes à usages opothérapiques à l'état desséché, même pulvérisés, extraits, à usage opothérapiques, de glandes ou d'autres organes ou de leurs sécrétion; autres animnaes préparées à des fins thérapeutiques ou prophylactiques non dénommées ni comprises ailleurs.	300101	300107
30.02	Sérums spécifiques d'animaux ou de personnes immunisés; vaccins microbiens, toxines, cultures de micro-organismes (y compris les ferments, mais à l'exclusion des levures) et autres produits similaires.	300211	300218
30.03	Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire.	300311	300394
30.04	Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements, sparadraps, sinapismes, etc...) imprégnés ou recouverts des substances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales ou chirurgicales, autres que les produits visés par la note 3 du chapitre.	300405	300429
30.05	Autres préparations et articles pharmaceutiques	300510	300569
Ex 34.03	Préparations lubrifiantes et préparations du genre de celles utilisées pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir ou d'autres matières à l'exclusion de celles contenant en poids 70% ou plus d'huile de pétrole ou de minéraux bitumineux : — Dégrippant	340309	340309
Ex. 34.05	Cigares et crèmes pour chaussures, encostiques, brillants pour métaux, pâtes et prodres à récurer et praparations similaires, à l'exclusion des cires préparées du n° 34.04 : Ex B. — Autres : — Pâte à rôder	340538	340538
EX 38.19	Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs : Ex C. — Autres : Ex b) autres : — Préparations antigel — Plastifiants, durcisseurs et stabilisateurs composites pour matière plastiques artificielles	381954 381968	381954 381968
Ex 39.07	Ouvrages en matières des n° 39.06 inclus : Ex F. — Autres ouvrages : Ex e) Articles pour usage technique tels que courroies, joints, rondelles etc... — Articles à usage technique tels que joints, rondelles etc... à l'exclusion des courroies Ex g) Autres : — Autres ouvrages en matière des n° 39.01 à 39.06 inclus pour véhicules de tous genres.	390752 390798	390752 390798
Ex 45.03	Ouvrages en liège naturel : — Ouvrages en liège naturel	450305	450305
Ex 70.09	Miroirs en verre, encadré ou non, y compris les miroirs rétroviseurs : A. — Miroirs rétroviseurs pour véhicules	700911	700919
Ex. 70.14	Verrerie d'éclairage, de signalisation et d'optique commune : Ex. C. — Verrerie de signalisation et d'optique commune : — Verrerie de signalisation	701470	701470

1) Le monopole d'importation des produits relevant du chapitre 30, à l'exclusion des ciments et autres produits d'obturation dentaire et des troussees et boîtes de pharmacie garnies pour sions de première urgence est réservée à la Pharmacie Centrale de Tunisie. L'Institut Pasteur et les facultés de médecine sont autorisés à importer les sérums et les vaccins relevant de la position tarifaire n° 30.02.

N° du tarif DOUANIER	DESIGNATION DES PRODUITS	N° N.G.P.	
		du	au
Ex. 73.29	Chaines, chainettes et leurs parties en, fonte fer ou acier : A. — Chaines et chainettes de transmission et leurs parties : Ex B. — Chaines et chainettes autres que celles de transmission et leurs parties : b. — Autres	732911 732915	732911 732919
Ex. 73.32	Boulons et écrous (filetés ou non, tire-fond, vis pitons et crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles similaires de boulonnerie et de visserie en fonte, fer ou acier, rondelles (y compris les rondelles brisées et autre rondelles destinées à faire ressort) en fer ou en acier : D. — Rivets : — Rivets en fonte, fer ou acier Ex E. — Autres : — Goupilles, chevilles et clavettes en fonte, fer ou acier	 733280 733285	 733280 733285
Ex 73.35	Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier Ex. B. — A boudin : — Autres ressorts à boudin, en fer ou acier pour véhicules de tous genres	 733535	 733535
Ex. 73.40	Autres ouvrages en fonte, ou en acier Ex. D. — Autres : Ex. e) Autres : — Colliers de serrage en fonte, fer ou acier pour véhicules de tous genres	 734061	 734061
Ex 74.15	Pointes clous, crampons appointés, crochets et puniases, en cuivre ou avec tige en fer, en acier et tête en cuivre; boulons et écrous (filetés ou non), vis, pitons et crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles similaires de boulonnerie et de visserie en cuivre, rondelles (y compris les rondelles brisées et autres rondelles destinées à faire ressort) en cuivre : Ex. A. — Vis et rivets : — Rivets en cuivre : B. — Autres	 741510 741514	 741510 741519
74.16	Ressorts en cuivre	741600	741600
Ex. 76.16	Autres ouvrages en aluminium : Ex. D. — Autres : — Jointes en aluminium	 761684	 761684
Ex. 82.05	Outils interchangeables pour machines-outils et pour outillage à main, mécanique ou non (à emboutir, estamper, tarauder, aléser, fileter, fraiser, mandriner, tailler, tourner, visser, etc...) y compris les filières d'étirage et de filage à chaud des métaux, ainsi que les outils de forage à l'exclusion des filières et des autres outils interchangeables dont la partie travaillante est en métal	820501 820557	820553 820557
Ex 82.06	Couteaux et lames tranchantes pour machines et pour appareils mécaniques A. — Couteaux et lames tranchantes pour machines agricoles B. — Couteaux et lames tranchantes pour machines et appareils à usage domestiques	820601 820605	820603 820605
82.07	Plaquettes, baguettes, pointes et objets similaires pour outils, non montés, constitués par des carbures métalliques (de tungstène, de molybdène, de vanadium etc...) agglomérés par frittage	820701	820705

N° du tarif douanier	DESIGNATION DES PRODUITS	N° N.G.P.	
		du	au
Ex. 83.01	Serrures (y compris les fermetures et montures fermetures comportant une serrure), verrous et cadenas, à clef, à secret ou électriques, et leurs parties, en métaux communs, clefs pour ces articles, en métaux communs. Ex. B. — Autres Ex. a) Articles complets : Serrures pour véhicules tous genres Ex. b) Parties et pièces détachées : — Parties de serrures, en métaux communs pour véhicules de tous genres	830141 830180	830141 830180
Ex. 83.02	Garnitures, ferrures et autres articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de selleries, malles, coffres, coffrets et autres ouvrages de l'espèce; patères, porte-chapeaux, supports, consoles et articles similaires, en métaux communs (y compris les ferme-portes automatiques) : — Garnitures, ferrures et articles similaires pour véhicules de tous genres	830240	830240
Ex. 83.08	Tuyaux flexibles en métaux communs : Ex. B. — Autres : — Tuyaux flexibles en métaux communs, pour véhicules de tous genres	830804	830804
Ex. 84.05	Machines à vapeur d'eau ou autres vapeurs, même formant corps avec leurs chaudières : B. — Parties et pièces détachées	840507	840509
Ex. 84.06	Moteurs à explosion ou à combustion interne, à piston : — Moteurs à explosion : — d'une cylindrée de 500 cm ³ à 2000 cm ³ inclus — d'une cylindrée de plus de 2000 cm ³ — Moteurs à combustion interne : — d'une cylindrée de plus de 1500 cm ³ à 2000 cm ³ inclus Ex D. — Moteurs pour l'aviation d'une puissance au sol supérieure à 600 C.V. et leurs parties et pièces détachées — Parties et pièces détachées F. — Parties et pièces détachées de moteurs autres que celles visées à la sous-position 84.06 D.	840604 840609 840645 840661	840605 840609 840645 840689
Ex. 84.07	Roues hydrauliques, turbines et autres machines motrices hydrauliques : C. — Parties et pièces détachées	840721	840729
Ex. 84.08	Autres moteurs et machines motrices : D. — Parties et pièces détachées	840871	840875
Ex. 84.10	Pompes, moto-pompes et turbo-pompes pour liquides, y compris les pompes non mécaniques et les pompes distributrices comportant un dispositif mesureur; éleveurs à liquides (à chapelet, à godets à bandes souples, etc...) : Ex. C. — Autres pompes, moto-pompes, turbo-pompes et éleveurs à liquides : Ex. I. — Autres pompes et moto-pompes : Ex. b) Autres : — Pompes d'injection pour moteurs à combustion interne d'automobiles — Autres pompes pour moteurs d'automobiles ou de moto-cycles D. — Partie et pièces détachées	841031 841032 841081	841031 841032 841089
Ex. 84.11	Pompes, moto-pompes et turbo-pompes à air et à vide; compresseurs d'air et d'autres gaz; générateurs à pistons libres; ventilateurs et similaires : Ex. A. — Pompes et compresseurs : Ex b) Autres : — Pompes (à main ou à pédales) à gonfler les pneumatiques	841111	841111

N° du tarif douanier	DESIGNATION DES PRODUITS	N° N.G.P.	
		du	au
	—Pompes à vide	841113	841113
	— Autres moto-compresseurs pour véhicules de tous genres	841126	841126
	c) Parties et pièces détachées	841131	841139
Ex. B.	— Générateurs à pistons libres :		
	b) Parties et pièces détachées	841165	841165
	Ex. C. — Ventilateurs et similaires :		
	Ex. a) appareils :		
	— Autres ventilateurs et similaires, autres que ceux du n° 85.06	841183	841183
	b) parties et pièces détachées	841185	841185
Ex. 84.14	Fours industriels ou de laboratoires, à l'exclusion des fours électriques du n° 85.11 :		
	B. — Parties et pièces détachées :	841419	841419
Ex. 84.15	Matériel, machines et appareils pour la production du froid à équipement électrique ou autres :		
	Ex. E. — Parties et pièces détachées :		
	d) Autres	841587	841589
Ex. 84.16	Calandres et laminoirs, autres que les laminoirs à métaux et les machines à laminer le verre; cylindres pour ces machines :		
	B. — Parties et pièces détachées	841607	841609
Ex. 84.17	Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température, telle que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l'étuvage, le séchage, l'évaporation, la vaporisation, la condensation, le refroidissement etc..., à l'exclusion des appareils domestiques; chauffe-eau et chauffe-bain non électrique :	841705	841705
	— Parties et pièces détachées	841708	841708
		841710	841710
		841715	841715
Ex. 84.18	Centrifugeuses et essoreuses centrifuges, appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides ou des gaz :		
	— Parties et pièces détachées des centrifugeuses destinées à l'équipement des laboratoires médicaux du 84.18 A a :		
	— Parties et pièces détachées d'écumeuses	841809	841809
	— Filtres pour appareils d'hémodialyse du n° 90.17	841819	841819
	— Parties et pièces détachées des essoreuses à linge	841830	841830
	— Autres parties et pièces détachées des machines et appareils pour la filtration ou l'épuration des liquides et des gaz	841871	841871
		841878	841878
Ex. 84.19	Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles et autres récipients, à remplir, fermer, étiqueter ou capsuler les bouteilles, boîtes, sacs et autres contenants; à emballer les marchandises; appareils à gazéifier les boissons; appareils à laver la vaisselle :	841919	841919
	— Parties et pièces détachées	841929	841929
Ex. 84.20	Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg et moins, poids pour toutes balances :	842009	842009
	— Parties et pièces détachées	842071	842071
Ex. 84.21	Appareils mécaniques (même à main), à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, chargés ou non; pistolets aéroglyphes et appareils similaires, machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires :		

N° du tarif douanier	DESIGNATION DES PRODUITS	N° N.G.P.	
		du	au
	Ex. A. — Machines et appareils : — Lave-glaces pour véhicules automobiles	842143	842143
	B. — Parties et pièces détachées	842171	842179
Ex. 84.22	Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement et de manutention (ascenseurs, skips treuils, crics, palans, grues, ponts roulants, transporteurs, téléphériques etc...). à l'exclusion des machines et appareils du n° 84.23 : I. — Parties et pièces détachées : — Parties et pièces détachées	842270	842279
Ex. 84.23	Machines et appareils, fixes ou mobiles, d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol (pelles mécaniques, haveuses, excavateurs, décapeurs, niveleuses, bulldozers, scrapers etc...) sonettes de battage; chasse-neige, autres que les voitures, chasse-neige du n° 87.03 : — Parties et pièces détachées	842309 842370	842309 842370
Ex. 84.24	Machines, appareils et engins agricoles et horticoles pour la préparation et le travail du sol et pour la culture, y compris les rouleaux pour pelouses et terrains de sports : E. — Parties et pièces détachées	842481	842489
Ex. 84.25	Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles, presses à paille et à fourrage; tondeuse à gazon, tarares et machines similaires pour le nettoyage de grains, trieurs à œufs à fruits et autres produits agricoles; à l'exclusion des machines et appareils de minoterie du n° 84.29 : E. — Parties et pièces détachées	842581	842589
Ex. 84.26	Machines à traire et autres machines et appareils de laiterie C. — Parties et pièces détachées	842681	842685
Ex. 84.27	Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vinification, de cidrerie et similaires : B. — Parties et pièces détachées	842715	842715
Ex. 84.28	Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, l'aviculture et l'apiculture, y compris les germoirs comportant des dispositifs mécaniques ou thermiques et les couveuses et éleveuses pour l'aviculture : B. — Parties et pièces détachées	842851	842855
Ex. 84.29	Machines, appareils et engins pour la minoterie et le traitement des céréales et légumes secs, à l'exclusion des machines, appareils et engins du type fermier : B. — Parties et pièces détachées	842919	842919
Ex. 84.30	Machines et appareils, non dénommés ni compris dans d'autres positions du présent chapitre, pour les industries de la boulangerie, de la pâtisserie, de la biscuiterie, des pâtes alimentaires, de la confiserie, de la chocolaterie, de la sucrerie, de la brasserie et pour le travail des viandes, poissons, légumes et fruits à des fins alimentaires : B. — Parties et pièces détachées	843070	842070
Ex. 84.31	Machines et appareils pour la fabrication de la pâte cellulosique (pâte à papier) et pour la fabrication et le finissage du papier et du carton : C. — Parties et pièces détachées	843115	843119
Ex. 84.32	Machines et appareils pour le brochage et le reliure, y compris les machines à coudre les feuillets : B. — Parties et pièces détachées	843215	843215
Ex. 84.33	Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier et du carton, y compris les coupeuses de tous genres : B. — Parties et pièces détachées	843317	843319

N° du tarif douanier	DESIGNATION DES PRODUITS	N° N.G.P.	
		du	au
Ex. 84.34	Machines à fondre et à composer les caractères; machines, appareils et matériel de clicherie, de stéréotypie et similaires; caractères d'imprimerie, clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants, pierre lithographiques, planches et cylindres préparés pour les arts graphiques (planés, grenés, polis, etc...) : C. — Parties et pièces détachées	843451	843459
Ex. 84.35	Machines et appareils pour l'imprimerie et les arts graphiques margeurs; plieuses et autres appareils auxiliaires d'imprimerie : E. — Parties et pièces détachées	843571	843579
Ex. 84.38	Machines et appareils auxiliaires pour les machines du n° 84.37 (ratières mécaniques Jacquard, casse-chaines et casse-trames, mécanisme de changement de navettes, etc...) pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines et appareils de la présente position et à ceux des n° 84.36 et 84.37 (brochures, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et lames, aiguilles, platines, crochets etc...) : — Parties et pièces détachées	843811 843851	843819 843879
Ex. 84.39	Machines et appareils pour la fabrication et le finissage du feutre, en pièce ou en forme, y compris les machines de chapellerie et les formes de chapellerie : C. — Parties et pièces détachées	843919	843919
Ex. 84.40	Machines et appareils pour le lavage, le nettoyage, le séchage, le blanchissement, la teinture, l'apprêt et le finissage des fils, tissus et ouvrages en matières textiles (y compris les appareils à lessiver le linge, repasser et presser la confection, enrouler, plier, couper ou denteler les tissus); machines pour le revêtement des tissus et autres supports en vue de la fabrication de couvre-parquets, tels que linoléum, etc... machines des types utilisés pour l'impression de fils, tissus, feutre, cuir, papier de teinture, papier d'emballage et couvre-parquet (y compris les planches et cylindres gravés pour ces machines) : — Parties et pièces détachées	844018 844022 844078	844018 844022 844078
Ex. 84.41	Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc...) y compris les meubles pour machines à coudre, aiguilles pour ces machines : E. — Aiguilles pour machines à coudre F. — Parties pièces détachées pour machines à coudre	844173 844179	844175 844179
Ex. 84.42	Machines et appareils pour la préparation et le travail des cuirs et peaux et pour la fabrication des chaussures et autres ouvrages en cuir ou en peaux, à l'exclusion des machines à coudre du n° 84.41 : B. — Parties et pièces détachées	844209	844209
Ex. 84.43	Convertisseurs, poches de coulées, lingotières et machines à couler (mouler) pour acierie, fonderie et métallurgie : B. — Parties et pièces détachées	844309	844309
Ex. 84.44	Laminoirs, trains de laminoirs et cylindres de laminoirs : C. — Autres parties et pièces détachées	844459	844459
Ex. — 84.48	Pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines-outils des n° 84.45 à 84.47 inclus, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatiques, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur les machines-outils, porte-outils destinés aux outillages et machines-outils pour emploi à la main de toutes espèces à l'exclusion de celles destinées aux machines-outils du n° 84.47	844811	844855
Ex. 84.49	Outils et machines-outils pneumatiques ou à moteur autre qu'électrique incorporé, pour emploi à la main : B. — Parties et pièces détachées	844950	844950

N° du tarif douanier	DESIGNATION DES PRODUITS	N° N.G.P.	
		du	au
Ex. 84.50	Machines et appareils aux gaz pour la sondage, le coupage et la trempe superficielle : B. — Parties et pièces détachées	845009	845009
84.55	Pièces détachées et accessoires (autres que les coffres, les housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines et appareils des n° 84.51 à 84.54 inclus.	845501	845508
Ex. 84.56	Machines et appareils à trier, cribler, laver, consasser, broyer, mélanger les terres, pierres, minerais et autres matières minérales solides; machines et appareils à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes, céramiques, le ciment, le plâtre et autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderies en sable : C. — Parties et pièces détachées	845670	845670
Ex. 84.57	Machines et appareils pour la fabrication et le travail à chaud du verre et des ouvrages en verre; machines pour l'assemblage des lampes, tubes et valves électriques, électroniques et similaires; B. — Parties et pièces détachées	845709	845709
Ex. 84.58	Appareils de vente automatiques dont le fonctionnement ne repose pas sur l'adresse ou le hasard, tels que distributeurs automatiques de timbres poste, cigarettes, chocolat, combustibles etc... : B. — Parties et pièces détachées	845809	845809
Ex. 84.59	Machines, appareils et engins mécaniques, non dénommés ni compris dans d'autres positions du présent chapitre : I. — Parties et pièces détachées des appareils et engins mécaniques des sous-positions B à H	845990	845990
84.62	Roulements de tous genres (à billes à aiguilles, à galets ou à rouleaux de toute forme)	846211	846259
84.63	— Arbres de transmission; manivelles et vilebrequins, paliers et coussinets, engrenages et roues de friction, réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, volants et poulies (y compris les poulies à moufles) embrayages, organes d'accouplement (manchons, accouplements élastiques etc...) et joints d'articulation (de cardan, d'oldham etc...)	846311	846350
84.64	— Joints métalloplastiques, jeux ou assortiments de joints de composition différente pour machines, véhicules et tuyauterie, présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues	846401	846408
84.65	— Parties et pièces détachées de machines, d'appareils et d'engins mécaniques, non dénommées ni comprises dans d'autres positions du présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ou d'autres caractéristiques électriques	846501	846509
Ex. 85.01	Machines génératrices; moteurs convertisseurs rotatifs ou statiques (redresseurs, etc...) transformateurs, bobines de réactance et selfs : B. — Moteurs d'une puissance comprise entre 1/20 et 1/25ème CV, d'une vitesse de 6000 tours/mn et d'un poids de 1kg et moins sans les accessoires H. — Parties et pièces détachées	850130 850191	850130 850199
85.02	Electro-aimants, aimants permanents, magnétisés ou non; plateaux mandrins et autres dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques, têtes de levage électromagnétiques	850201	850209
Ex. 85.05	Outils et machines-outils électromécaniques à moteur incorporé pour emploi à la main : B. — Parties et pièces détachées	850570	850570

N° du tarif douanier	DESIGNATION DES PRODUITS	N° N.G.P.	
		du	au
Ex. 85.06	Appareils électromécaniques (à moteur incorporé) à usage domestique : E. — Parties et pièces détachées	850690	850690
Ex. 85.07	Rasoirs et tondeuses électriques à moteur incorporé : B. — Parties et pièces détachées	850750	850750
85.08	— Appareils et dispositifs électriques d'allumage et de démarrage pour moteurs à explosion ou à combustion interne (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d'allumage, bougies d'allumage et de chauffage démarreurs, etc...) génératrices (dynamos et alternateurs) et joncteurs; disjoncteurs utilisés avec ses moteurs	850811	850899
Ex. 85.09	Appareils électriques d'éclairage et de signalisation, essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée électriques, pour cycles et automobiles à l'exclusion des projecteurs, des phares, et des blocs optiques pour véhicules automobiles	850911 850919	850913 850990
Ex. 85.11	Fours électriques industriels ou de laboratoire, y compris les appareils pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques : machines et appareils électriques ou au laser à souder, brasser ou couper : B. — Parties et pièces détachées	851170	851190
Ex. 85.12	Chauffe-eau, chauffe-bains et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux et pour autres usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, etc...), fers à repasser électriques, appareils électrothermiques pour usages domestiques, résistances chauffantes, autres que celles du n° 85.24 : F. — Résistances chauffantes : — Résistance chauffantes autres que celles du n° 85.24 H. — Parties et pièces détachées (à l'exclusion de celles de la sous position A).	851268 851290	851268 851290
Ex. 85.16	Appareils électriques de signalisation (autres que la transmission de messages), de sécurité, de contrôle et de commande pour voies ferrées et autres voies de communication, y compris les ports et aéroports : B. — Parties et pièces détachées	851609	851609
Ex. 85.18	Condensateurs électriques, fixes, variables ou ajustables : — Parties et pièces détachées	851809	851809
Ex. 85.19	Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuits, parafoudres, étales d'ondes, prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, etc...); résistances non chauffantes, potentiomètres et rhéostat, circuits imprimés, tableaux de commande ou de distribution : Ex. A. — Appareils : — Appareillage pour tous véhicules à l'exclusion des centrales clignotantes et des cosses de batterie pour véhicules automobiles Ex. B. — Autres : Ex. II. — Autres : Ex. a) Appareils : — Résistances non chauffantes	851940 851991	851940 851991
Ex. 85.20	Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge (y compris ceux à rayons ultraviolets ou infrarouges); lampes à arc : — Lampes à incandescence pour tous véhicules	852032	852032
Ex. 85.21	Lampes, tubes et valves électroniques (à cathode chaude, à cathode froide ou à photocathode, autres que ceux du n° 8520) tels que lampes, tubes et valves à vide, à vapeur ou à gaz (y compris les tubes redresseurs à vapeur de mercure), tubes cathodiques, tubes et valves pour appareils de prise de vues en télévision, etc...; cellules photo-électriques; cristaux piézo-électriques montés; diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs; diodes émettrices de lumière; micro-structures électroniques :		

N° du tarif douanier	DESIGNATION DES PRODUITS	N° N.G.P.	
		du	au
	C. — Diodes, transistors et diopositifs à semi-conducteur; diodes émettrices de lumière, cellules photo-électriques (y compris les photodiodes et les phototransistors)		
	D. — Microstructures électroniques	852131 852141	852139 852149
Ex. 85.23	Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux); bandes, barres et similaires, isolés pour l'électricité (même laqués au oxydés anodiquement), munis au nom de pièces de connexion : Ex. B. — Fils et barres isolés : Fils de bougies isolés pour l'électricité, munis ou non de leurs pièces de connexion		
		852353	852353
85.24	Pièces et objets en carbon ou en graphite, avec ou sans métal, pour usages électriques, ou électro-techniques tels que balais pour machines électriques. Charbons pour lampes, piles ou microphones, électrodes pour fours, appareils de soudage ou installation d'électrolyse etc...	852411	852459
Ex. 85.25	Isolateurs en toutes matières à l'exclusion des isolateurs en matières plastiques artificielles	852510 852540	852520 852540
85.27	Tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement en métaux communs isolés intérieurement	852700	852700
85.28	Parties et pièces détachées électriques de machines et appareils, non dénommées ni comprises dans d'autres positions du présent chapitre	852800	852800
86.09	Parties et pièces détachées de véhicules pour voies ferrées	860901	860959
Ex. 86.10	Matériel fixe de voies ferrées; appareils mécaniques non électriques de signalisation, de sécurité, de contrôle et de commande pour toutes voies de communications, leurs parties et pièces détachées : B. — Parties et pièces détachées	861005	861005
Ex. 87.06	Parties, pièces détachées et accessoires de véhicules automobiles repris aux numéros 87.01 à 87.03 inclus, à l'exclusion : — des glaces encadrées des véhicules automobiles repris aux n° 87.01 à 87.03; — des garnitures de freins assemblées à des machoires métalliques; — des roues équipées de pneumatiques; — des câbles de freins, de démarreurs, de starters, etc... — des blocs amortisseurs en caoutchouc (silent-blocks, flexi-blocs...) supports moteur; — des amortisseurs pour véhicules automobiles; — des pôts d'échappement des véhicules automobiles (y compris les silencieux et les tuyaux d'échappement)	870621 870625 870655 870669 870679 870699	870623 870652 870661 870669 870694 870699
Ex. 87.07	Chariots automobiles des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports, les aéroports, pour le transport sur de courtes distances ou la manutention des marchandises (chariots-porteurs, chariots-gerbeurs, chariots-cavaliers, par exemple); chariots-tracteurs du type utilisé dans les gares; leurs parties et pièces détachées : B. — Parties et pièces détachées	870770	870775
87.12	Parties et pièces détachées et accessoires des véhicules repris aux n° 87.09 à 97.11 inclus	871211	871299

N° du tarif douanier	DESIGNATION DES PRODUITS	N° N.G.P.	
		du	au
Ex. 87.13	Voitures pour le transport des enfants; leurs parties et pièces détachées : B. — Parties et pièces détachées	871325	871325
Ex 87.14	Autres véhicules non automobiles et remorques pour tous véhicules; leurs parties et pièces détachées : Ex. C. — Parties et pièces détachées : Ex. Cb. — Autres : — Parties et pièces détachées à l'exclusion des pièces détachées des brouettes de chantiers et des essieux	871497	871497
88.03	Parties et pièces détachées des appareils des n° 88.01 et 88.02	880301	880305
Ex 90.08	Appareils cinématographiques (appareils de prise de vues et de prise de son, même combinés, appareils de projection avec ou sans reproduction du son) : Ex. B. — Parties et pièces détachées et accessoires : — Parties et pièces détachées	900889	900889
Ex 90.09	Application de projection fixe; appareils d'agrandissement ou de production photographiques : Ex. B. — Parties, pièces détachées et accessoires — Parties et pièces détachées	900989	900989
Ex 90.11	Microscopes et diffractographes électroniques et protoniques Ex B. — Parties et pièces détachées et accessoires : — Parties et pièces détachées	901109	901109
Ex 90.12	Microscopes optiques, y compris les appareils pour la microphotographie la microcinématographie et la microprojection : Ex. B. — Parties et pièces détachées et accessoires : — Parties et pièces détachées	901209	901209
Ex 90.13	Appareils et instruments d'optique, non dénommés ni compris dans d'autres positions du présent chapitre (y compris les projecteurs); lasers, autres que les diodes laser : Ex. A. — Projecteurs complets même munis de leurs pieds y compris les porte-filtres : Ex. b. — Parties et pièces détachées et accessoires : — Parties et pièces détachées Ex. B. — Autres : Ex. b. — Parties et pièces détachées et accessoires : — Parties et pièces détachées	901353 901359	901353 901359
Ex 90.14	Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement; de photogrammétrie et d'hydrographie, de navigation (maritime, fluviale ou aérienne), de météorologie, d'hydrologie, de géophysique, boussoles, télémètres : Ex. A. — Appareils destinés à la navigation aérienne ou maritime; boussole : — Parties et pièces détachées Ex. B. — Autres : — Parties et pièces détachées	901445 901475	901445 901475

N° du tarif douanier	DESIGNATION DES PRODUITS	N° N.G.P.	
		du	au
Ex 90.17	Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire et l'art vétérinaire, y compris les appareils d'électricité médicale et les appareils pour tests visuels : — Parties et pièces détachées	901704 901730 901749 901779	901704 901730 901749 901779
Ex 90.18	Appareils de mécanothérapie et de massage, appareils de psychotechnie d'azonothérapie, d'oxygénothérapie de réanimation, d'aérosolthérapie et autres appareils respiratoires de tous genres (y compris les masques à gaz) : Ex. B. — Parties et pièces détachées et accessoires : — Parties et pièces détachées	901859	901859
Ex 90.19	Appareils d'orthopédie (y compris les ceintures médicochirurgicales); articles et appareils pour fractures (attelles, gouttières, et similaires); articles et appareils de prothèse dentaire, oculaire ou autres appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité — Parties et pièces détachées	901909 901990	901909 901990
Ex 90.20	Appareils à rayons X, même de radiophotographie, et appareils utilisant les radiations de substances radio-actives y compris les tubes générateurs de rayons X, les générateurs de tension, les pupitres de commande, les écrans, les tables fauteuils et supports similaires d'examen ou de traitement : Ex. B. — Parties et pièces détachées et accessoires : — Parties et pièces détachées	902070	902070
Ex 90.22	Machines et appareils d'essais mécaniques (essais de résistances, de dureté, de traction, de compensation, d'élasticité etc...) des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques etc...) : — Parties et pièces détachées	902209	902209
Ex 90.25	Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (tels que polarimètres, réfracto-mètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées), instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle et similaires (tels que viscosimètres, porosimètres, dilatomètres) et pour mesures calorimétriques, photométriques ou acoustiques (tels que photomètres y compris les indicateurs de temps de pose-calorimètres) : microtomes : — Parties et pièces détachées	902519 902559	902519 902559
Ex 90.27	Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, etc...) indicateurs de vitesse et tachymètres autres que ceux du n° 90.14 y compris les tachymètres magnétiques; stroboscopes : Ex. B. — Autres : — Indicateurs de vitesse et tachymètres autres que ceux du n° 90.14, y compris les tachymètres magnétiques, pour véhicules automobiles	902753	902753
90.29	Parties, pièces détachées et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement conçus pour les instruments ou appareils des n° 90.23 — 90.24 — 90.26 — 90.27 ou 90.28, qu'ils soient susceptibles d'être utilisés sur un seul ou sur plusieurs des instruments ou appareils de ce groupe de positions	902900	902900
92.10	Parties, pièces détachées et accessoires d'instruments de musique y compris les cartons et papiers perforés pour appareils à jouer mécaniquement ainsi que les mécanismes de boîtes à musique; métronomes et diapasons de tout genre	921011	921059

N° du tarif douanier	DESIGNATION DES PRODUITS	N° N.G.P.	
		du	au
92.13	Autres parties, pièces détachées et accessoires des appareils repris au n° 92.11	921351	921359
Ex 94.02	Mobilier médico-chirurgical, tel que, tables d'opérations, table d'examen et similaires, lits à mécanisme pour usage cliniques etc... fauteuils de dentistes et similaires, avec dispositif mécanique d'orientation et d'élévation; parties de ces objets :		
	Parties et pièces détachées	940239 940259	940239 940259

N.B.

Les certificats d'importation relatifs aux produits qui étaient libres à l'importation avant la date de production du présent avis demeurent valables lorsque le contrat y afférent a été domicilié avant cette même date.

Ils demeurent également valables pour les produits expédiés directement à destination de la Tunisie avant la date de publication du présent avis. La date d'expédition doit être justifiée au moyen d'un titre de transport : connaissant de mise à bord, lettre de voiture ou lettre de transport aérien.

MINISTRE DES FINANCES

AVIS MODIFICATIF A L'AVIS DE COMMERCE EXTERIEUR ET DE CHANGE N° 1

(Journal officiel de la République tunisienne
des 18 et 21 décembre 1979)

Le présent avis modificatif abroge les dispositions de l'avis de commerce extérieur et de change n° 1 relative à la procédure d'importation des biens d'équipement pour des investissements agréés.

A cet effet, le chapitre II du titre I est repris comme suit :

CHAPITRE II MARCHANDISES LIBEREES ET IMPORTEES SOUS COUVERT DE CERTIFICAT D'IMPORTATION

Certains produits déterminés par un avis aux importateurs publié au *Journal officiel de la République tunisienne* peuvent être importés sans autorisation préalable sur présentation du contrat commercial et sous couvert d'un certificat d'importation.

- sont exclues du bénéfice de la procédure toutes importations d'articles usagés;
- de parties et pièces détachées réalisées en vue de détourner la législation sur les investissements ainsi que celles destinées au montage ou effectuées à des prix plus élevés que ceux pratiqués par les fabricants.

I. — Ouverture du dossier de domiciliation :

Règles générales :

Le dossier de domiciliation est ouvert sur simple présentation par l'importateur à un intermédiaire agréé de son choix, du contrat commercial ou de tout document en tenant lieu en quatre exemplaires dont un original.

Par contrat commercial, on entend tout document justifiant d'un achat de marchandises à l'étranger tels que les pièces ci-après :

- contrat régulier
- facture proforma
- confirmation définitive de vente

Il est rappelé que le contrat doit comporter les mentions suivantes :

- les noms des parties contractantes
- le pays d'origine et de provenance
- la désignation et les caractéristiques de la marchandise
- le prix unitaire et la quantité
- un délai de livraison ne dépassant pas six mois à compter de la date de sa conclusion
- le mode et le délai de paiement
- le cachet et la signature du fournisseur sauf pour les factures mécanographiques
- le mode de livraison (F.O.B., C.A.F., etc...).

Ce document doit par ailleurs, mentionner la valeur F.O.B. de la marchandise au cas où le contrat commercial prévoit un autre mode de livraison.

Avant l'ouverture du dossier de domiciliation la banque doit s'assurer que :

- l'importateur est titulaire d'un numéro de code en douane
- le produit en cause est susceptible d'être importé sous couvert d'un certificat d'importation

a) Domiciliation du contrat commercial :

L'opération de domiciliation consiste pour l'intermédiaire agréé en l'apposition sur les quatre copies du contrat de la date de domiciliation et d'un numéro de domiciliation tiré d'un répertoire. Par ailleurs la banque domiciliaire est tenue d'établir à cet effet une fiche de contrôle conformément au modèle ci-joint en annexe n° 1 devant servir d'une part à émarger toutes les opérations financières afférentes à ce contrat et d'autre part à classer tout document se rapportant à cette opération. L'intermédiaire agréé doit apposer sur cette fiche les références susvisées du dossier de domiciliation.

Après domiciliation, l'intermédiaire agréé domiciliataire conserve l'original du contrat, restitue à l'importateur une copie et adresse, au plus tard, le lendemain de la domiciliation les deux autres copies à la Banque centrale de Tunisie. Celle-ci en adresse une copie au ministère du commerce.

b) Domiciliation du certificat d'importation :

L'importateur doit établir pour chaque livraison un certificat d'importation en sept exemplaires (deux exemplaires de couleur rose formant chemise et constituant des fiches de contrôle, deux exemplaires blancs, deux exemplaires beiges et un exemplaire vert, dont modèle en annexe n° 1 qu'il doit remettre, pour domiciliation, à l'intermédiaire agréé auprès de qu'il a domicilié le contrat commercial au plus tard la veille de la réception effective des marchandises à importer.

Il est à préciser que les délais de livraison des marchandises ainsi que leur fractionnement peuvent être modifiés à condition que ne soient pas dépassés d'une part, le délai de validité du contrat commercial qui est de six mois et d'autre part, le montant global prévu par ledit contrat.

Le certificat d'importation qui ne peut couvrir qu'une seule opération de dédouanement doit d'une part se référer au contrat commercial y afférent et d'autre part désigner les marchandises à importer conformément à la nomenclature générale des produits (N.G.P.) telle que prévue dans la nomenclature de dédouanement des produits.

Après avoir vérifié que le contrat commercial auquel se réfère le certificat d'importation est domicilié auprès de ses guichets, l'intermédiaire agréé procèdera à la domiciliation du certificat d'importation en y apposant le numéro de domiciliation du contrat commercial suivi d'un sous numéro d'ordre.

La Banque domiciliataire conserve les deux fiches de contrôle, remet les deux exemplaires beiges et l'exemplaire vert à l'importateur et adresse à la Banque centrale de Tunisie (direction des changes et du commerce extérieur — service commercial), au plus tard le lendemain de la domiciliation, les deux autres exemplaires blancs. La Banque centrale de Tunisie envoie un exemplaire du certificat au ministère du commerce.

II. *Durée de validité du certificat d'importation :*

La durée de validité du certificat d'importation est d'un mois à compter du jour qui suit sa domiciliation, sans possibilité de prorogation. Le certificat d'importation demeure valable pour les marchandises expédiées directement à destination de la Tunisie avant la date de son expiration. La date d'expédition des marchandises doit être justifiée au moyen de titres de transport créés avant la date d'expiration du délai de validité du certificat d'importation.

III. — *Utilisation du certificat d'importation :*

Lors du dédouanement des marchandises, l'importateur produit à l'appui de sa déclaration en douane les trois exemplaires du certificat d'importation en sa possession.

Après imputation, le bureau des douanes conserve un exemplaire beige, adresse l'autre exemplaire de même couleur à la direction des relations économiques extérieures (ministère du commerce), et restitue l'exemplaire vert à l'importateur qui doit le remettre à la banque domiciliataire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la date d'expiration de la durée de validité du certificat.

IV. — *Contrôle de l'utilisation*

du certificat d'importation :

La banque domiciliataire doit réunir pour le compte de la Banque centrale de Tunisie les documents commerciaux, financiers et douaniers aux fins de contrôle.

A cet effet, l'importateur est tenu de remettre à ladite banque l'exemplaire vert imputé par la douane et une copie de la facture définitive du fournisseur étranger. Cette remise doit intervenir immédiatement après le dédouanement des marchandises et, en tout état de douane, dans le délai maximum de sept mois à compter de la date d'ouverture du dossier de domiciliation.

V. *Règlement financier :*

Le règlement financier des importations peut avoir lieu dès domiciliation du contrat commercial dans les conditions qu'il prévoit. Le règlement doit obéir en outre aux règles fixées ci-après :

a) Les importations effectuées au moyen du certificat d'importation ne peuvent donner en aucun cas à des paiements anticipés. Elles ne peuvent être réglées que suivant les modes ci-après : accreditifs, contre documents, effets, virement ou contre remboursement.

Il est précisé que pour les règlements par virement à réception de la marchandises, les intermédiaires agréés ne peuvent procéder au règlement qu'après imputation de la valeur de la marchandise par les services de la douane.

b) les importations contre remboursement peuvent donner lieu à des règlements par les services des chèques postaux, dans le cas où ces services ne sont pas domiciliataires du contrat commercial, ils doivent faire précéder l'importation douanière par l'émargement du règlement sur le certificat d'importation.

c) La domiciliation du contrat commercial est subordonnée à l'accord préalable de la Banque centrale de Tunisie pour les importations comportant des délais de paiement supérieurs à 90 jours ou des paiements dans le cadre de crédits fournisseurs ou acheteurs.

d) le règlement des importations dont la facture comporte outre le prix des marchandises, des frais accessoires tels que : assistance technique, prestations de services, frais de montage, frais de transport et de séjour de techniciens étrangers, frais financiers..., doit être limité uniquement à la valeur de la marchandise.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

AVIS DE VACANCES D'EMPLOIS FONCTIONNELS

L'emploi fonctionnel suivant est déclaré vacant au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Poste vacant	Sous-direction	Profil du candidat
Sous-directeur	Sous-direction de la promotion	Il est nommé parmi : — Les administrateurs conseillers ou les fonctionnaires appartenant à un grade particulier équivalent justifiant au moins de 4 ans d'ancienneté dans leur grade. — Les chefs de service ayant exercé leurs fonctions pendant 4 ans au moins.

Les candidats intéressés et répondant aux conditions sus-indiquées doivent adresser dans un délai de quinze jours à compter de la publication du présent avis une demande appuyée de leur curriculum vitae établie en double exemplaire l'un au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (direction des affaires administratives et financières) et l'autre au Premier ministre (direction générale de la fonction publique).

Nombre d'emploi vacants	Nature de l'emploi vacant	Conditions exigées des candidats qui sont nommés parmi :
1	— Chef du service financier à l'office national des œuvres universitaires	— Les administrateurs ou grade équivalent ayant cinq ans d'ancienneté dans ce grade et justifiant d'une solide formation et expérience dans le domaine financier.

Les candidats intéressés remplissant les conditions sus-visées doivent adresser dans un délai ne dépassant pas 15 jours à compter de la date de publication du présent avis une demande accompagnée de leur curriculum vitae en double exemplaires dont l'un doit être adressé au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (office national des œuvres universitaires 57, rue de Palestine Tunis) et l'autre adressé au Premier ministre (direction générale de la fonction publique).

L'emploi fonctionnel suivant est déclaré vacant au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Poste vacant	Etablissement	Profil du candidat
Secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche	Institut supérieur de documentation	Il est nommé parmi : — Les administrateurs conseillers ou les fonctionnaires appartenant à un grade particulier équivalent justifiant au moins de 4 ans d'ancienneté dans leur grade. — Les secrétaires ayant exercé leurs fonctions pendant 4 ans au moins.

Les candidats intéressés et répondant aux conditions sus-indiquées doivent adresser dans un délai de quinze jours à compter de la publication du présent avis une demande appuyée de leur curriculum vitae établie en double exemplaire l'un au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique (direction des affaires administratives et financières) et l'autre au Premier ministre (direction générale de la fonction publique).

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

AVIS DE VACANCES D'EMPLOIS FONCTIONNELS

Services	Nature des fonctions	Nombre	Conditions réglementaires	Conditions spécifiques
Direction régionale des affaires sociales à Bizerte	Directeur régionale des affaires sociales	1	La nomination à cet emploi a lieu parmi les administrateurs conseillers les ingénieurs principaux (ou grade particulier équivalent) justifiant de quatre années d'ancienneté dans leur grade.	Le candidat doit répondre aux conditions suivantes : — avoir une expérience confirmée dans le domaine social (travail, emploi, sécurité sociale, développement social). — avoir assumé des responsabilités dans un organisme public ou semi-public à caractère social.
Direction régionale des affaires sociales à Sidi Bou Zid	»	1	»	»
Direction régionale des affaires sociales à Kasserine	»	1	»	»
Direction régionale des affaires sociales à Tataouine	»	1	»	»
Direction régionale des affaires sociales à Tozeur	»	1	»	»
Direction régionale des affaires sociales à Kebili	»	1	»	»
Direction régionale des affaires sociales à Jendouba	»	1	»	»
Direction régionale des affaires sociales à Gabès	»	1	»	»

Les postulants à l'un de ces emplois et remplissant les conditions susvisées, sont invités à présenter leur candidature en double expédition dont l'une est à adresser au ministère des affaires sociales et l'autre au Premier ministère (direction générale de la fonction publique) dans un délai de 15 jours à dater du présent avis.

Les candidatures doivent être accompagnées d'un curriculum vitae et des pièces justificatives.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Copie conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

A votre disposition à l'IORT:

tirés à part du JORT,
conventions collectives nationales,
éditions spéciales et recueil de textes

Vient de paraître

En Arabe

CODE DE PROCEDURE PENALE

Revu et Commenté par plus de 700 arrêts
de la Cour de Cassation

par

BELGACEM KAROUI CHEBBI

Prix : 3D,000

En vente à l'IORT à Radès, Km 2

ou à son bureau de Tunis : 1, rue Hannon.

*Toutes commandes par voie postale sont majorées
de cent millimes par exemplaire pour frais d'expédition*

A votre disposition à l'IORT:

**tirés à part du JORT,
conventions collectives nationales,
éditions spéciales et recueil de textes**

Vient de paraître

RECUEIL DES IMPOTS DIRECTS ET INDIRECTS

Edité par la Direction Générale des Impôts
et diffusé par l'Imprimerie Officielle

Ce Recueil, composé de 3 livres réunis

en un classeur de format 21 × 27 cm, regroupe :

1. — Code de l'Impôt de la Patente et de l'Impôt sur les bénéfices des Professions non Commerciales,
2. — Contribution Personnelle d'Etat et Impôt sur les Traitements et Salaires,
3. — Taxes sur les Chiffres d'Affaires.

Nombre de pages : 473 en arabe et en français
Actualisation : mise à jour permanente par des feuillets
mobiles qui seront mis en vente à l'I.O.R.T.

Prix : 12D,000

En vente à l'IORT à Radès, Km 2

ou à son bureau de Tunis : 1, rue Hannon.

*Toutes commandes par voie postale sont majorées
de cent milllimes par exemplaire pour frais d'expédition*

A votre disposition à l'IORT:

**tirés à part du JORT,
conventions collectives nationales,
éditions spéciales et recueil de textes**

Vient de paraître

En Arabe

**CODE DE PROCEDURE
CIVILE ET COMMERCIALE**

2ème Edition

Revue et Commentée par plus de 700 arrêts
de la Cour de Cassation

par

BELGACEM KAROUI CHEBBI

Prix : 3D,300

En vente à l'IORT à Radès, Km 2

ou à son bureau de Tunis : 1, rue Hannon.

**Toutes commandes par voie postale sont majorées
de cent millimes par exemplaire pour frais d'expédition**

Journal Officiel

de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Composé et tiré sur les presses de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Pour les abonnements et achats au numéro s'adresser :

au siège de l' I. O. R. T. :

avenue Farhat Hached — Radès

Téléphones : 299.914

299.224

au bureau de Tunis :

1, rue Hannon

Téléphone : 243.873

Edition originale :

0,225 dinar

Traduction française :

0,300 dinar

ABONNEMENT ANNUEL *

PAYS	EDITION originale	TRADUCTION française	EDITION ORIGINALE et sa traduction
	(Dinars)	(Dinars)	(Dinars)
Tunisie, Algérie, Maroc.....	12	14,500	19,500
Autres pays	16,500	19,500	25

* Pour l'étranger, frais d'envoi en sus.

Les achats s'effectuent exclusivement au comptant, par chèque
ou virement bancaire à l'ordre de :

**Imprimerie Officielle
de la République Tunisienne**

C. C. P. N° 610-15 à Tunis

S. T. B. Tunis 05 76 08/8

Arab Tunisian Bank 20 11 02 70 925

B. N. T. Tunis 006 046 w

U. I. B. Agence A 35 00 70 10 04

Banque du Sud - Radès 09 40 47 00 103/9

Banque du Sud - Liberté 02 40 47 00 199/7